

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๐/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๖๘๗/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

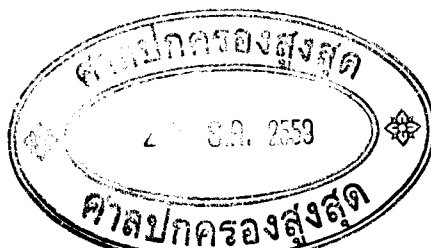
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ระหว่าง { นายประสงค์ เปริตพริ้ง ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
นางสาวทัศนีย์ จรวยผ่องผาสุข ที่ ๒
นายอัศรดุลย์ อินทรประเสริฐ ที่ ๓
กรมศุลกากร ที่ ๑
อธิบดีกรมศุลกากร ที่ ๒
กระทรวงการคลัง ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๔๐๖/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



/รับผิดคดีใช้...

รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเนื่องมาจากผู้ส่งออกมิได้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าขาออกที่สำแดง แล้วมาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยรับฟังข้อเท็จจริงจากเอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ที่มีชื่อผู้ส่งออก ประเภท ชนิด ปริมาณ และรายละเอียดของสินค้าไม่ตรงกับใบขนสินค้าขาออกว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง จึงเชื่อว่าผู้ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกนั้นไม่ได้ส่งสินค้าออกตามที่ได้สำแดงไว้ และเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นการประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออก ทั้งนี้ เพราะบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เป็นเอกสารที่มีได้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการส่งสินค้าออกและการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เพียงแต่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรกำหนดให้ตัวแทนเรือจะต้องจัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือ และจัดส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๖ วัน นับแต่วันที่เรือได้ออกจากราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เป็นเอกสารที่ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความถูกต้องด้านข้อมูลด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังนี้

(๑) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยตัวแทนเรือซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มิได้จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีความคลาดเคลื่อนได้ในหลายสาเหตุ และเป็นเอกสารที่ตัวแทนเรือจัดทำขึ้นภายหลังจากที่เรือออกจากราชอาณาจักรแล้ว เพื่อแจ้งรายการสินค้าในเที่ยวเรือขาออกนั้น ๆ ซึ่งจะพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ เช่น มีการเปลี่ยนสินค้าจากคอนเทนเนอร์ที่ผ่านการประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC แล้ว หรือคอนเทนเนอร์นั้นถูกดัดแปลงยอดตู้ออก หรือนำคอนเทนเนอร์ไปบรรจุทุกในเรือสินค้าลำอื่นโดยพลการ เมื่อมีการจัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ตัวแทนเรือจึงจัดทำไปตามรายการที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่ตรงกับรายการในใบขนสินค้าขาออกที่ได้สำแดงไว้

(๒) ชื่อผู้ส่งออกที่ระบุในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงกับชื่อผู้ส่งออกในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ โดยปรากฏเป็นรายชื่อของบริษัทนายหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นผู้ซื้อสิทธิจองระวางบรรทุกคอนเทนเนอร์กับตัวแทนเรือ เพื่อนำมาขายสิทธิต่อให้บุคคลอื่นหรือผู้ส่งออก โดยจะระบุชื่อผู้ส่งออกเป็นชื่อบริษัทตนเองไว้ก่อน เมื่อได้ผู้ส่งออกที่แท้จริงจึงจะแก้ไข ซึ่งจะตรงกับชื่อผู้ส่งออกที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออก กรณีบริษัทนายหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่มีเรือเป็น



/ของตนเอง...

ของตนเอง จะต้องระบุชื่อผู้ส่งออกเป็นชื่อของตนเองโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ แล้วบริษัทนายหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ปลายทาง จะทำการแก้ไขชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริงให้กับตัวแทนเรือก่อนเรือ จะเข้าท่าปลายทาง เพื่อให้ตัวแทนเรือได้บันทึกและส่งบัญชีสินค้าสำหรับเรือที่แท้จริงให้กับ หน่วยศุลกากรปลายทางของประเทศนั้น ๆ

(๓) แม้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรจะกำหนดให้ตัวแทนเรือจัดทำบัญชีสินค้า สำหรับเรือ ภายหลังจากเรือออกจากราชอาณาจักรไม่เกิน ๖ วัน แต่ในความเป็นจริงตัวแทนเรือ จะจัดทำและส่งมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายหลังจากเรือได้ออกจากราชอาณาจักรเป็นเวลา เดือนเศษ และไม่มีหน่วยงานใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เพราะเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าว เป็นเวลาที่เรือบรรทุกสินค้าได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว

(๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบอยู่แล้วว่าบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เป็นเอกสาร ที่ขาดความถูกต้องในข้อมูล เนื่องจากในขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้นำแต่เพียงใบขนสินค้าขาออกฉบับมูมนำเงินกับเอกสารธนาคาร มาแสดง โดยไม่ต้องนำบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาแสดง

(๕) ตัวแทนเรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการส่งออก เนื่องจากตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร ตัวแทนเรือจะต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถูกต้องตรงตามชนิดสินค้า จำนวนหีบห่อ ปริมาณ น้ำหนักชื่อผู้ส่งออก และประเทศ ปลายทาง หากสำแดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ตัวแทนเรือจึงจำต้องยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามที่สำแดงไว้ในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้ไม่ถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ ตัวแทนเรือยังมีหน้าที่จัดทำเอกสาร การนำของลงเรือ เพื่อส่งให้นายตรวจประจำเรือไปดำเนินการตรวจรับรองการบรรทุก คอนเทนเนอร์ลงเรือตามขั้นตอน ซึ่งข้อมูลที่สำแดงในเอกสารการนำของลงเรือ กับบัญชีสินค้าสำหรับเรือจะต้องถูกต้องตรงกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเชื่อบัญชีสินค้า สำหรับเรือว่าไม่มีคอนเทนเนอร์ออกไปกับเรือ ทั้งที่มีระบุอยู่ในเอกสารการนำของลงเรือ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากนายตรวจประจำเรือ ศุลกากรรั้งรับรองการรับบรรทุก

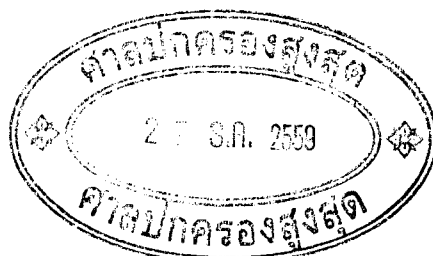


/นายตรวจ...

นายตรวจรับรองการรับบรรจุทุก โดยตรวจกับใบกำกับคอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องตรงกัน
ก่อนจะอนุญาตให้เรือออกจากท่า

(๖) การที่ข้อเท็จจริงในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ
อาจเกิดจากนายตรวจศุลกากรไม่ได้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์
เนื่องจากปริมาณงานมาก จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจ

ในขณะที่เกิดเหตุนายตรวจศุลกากรไม่สามารถปฏิบัติตามประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากรดังกล่าวได้ เนื่องจากมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก แต่อัตรากำลังของ
เจ้าหน้าที่มีเท่าเดิม จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจจากสินค้าบางรายการที่มีมูลค่าการส่งออกสูง
มีการส่งออกถี่มาก มีอัตราค่าชดเชยสูง หรือสินค้าของผู้ส่งออกที่อยู่ในบัญชีผู้ส่งออก
ที่มีพฤติกรรมที่น่าจับตามอง หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่น่าสงสัย เหตุผลที่ต้องใช้
วิธีสุ่มตรวจแทนการตรวจสอบสินค้าที่สำแดงทุกใบขนสินค้าขาออก โดยเปิดตรวจตามอัตรา
ที่กำหนดตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐบาล
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออก โดยเน้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
อำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแก่ผู้ส่งออก ซึ่งปริมาณการส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากเกินกว่าจะสามารถตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์
ทุกใบขนสินค้าขาออกได้ อีกทั้งสถานที่ในการตรวจสอบสินค้าไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
เนื่องจากปัญหาการจราจรในบริเวณท่าเรือคับคั่ง ขาดกรรมกรขนถ่ายสินค้า ปัญหาเวลา
ในการตรวจสินค้า โดยเฉพาะในวันศุกร์จะมีปริมาณงานมากเป็นพิเศษ ปัญหาพื้นที่ปฏิบัติงาน
ที่มีน้อย การขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสุ่มตรวจนี้ได้ถือปฏิบัติ
กันมาอย่างต่อเนื่อง และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจนถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่างรับทราบ
ปัญหามาโดยตลอด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีได้มีคำสั่งยกเว้นการตรวจหรือให้ใช้วิธีการ
สุ่มตรวจ แต่ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่คนอื่นใช้วิธีการสุ่มตรวจ
โดยไม่ได้แย้ง จึงถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยาย ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่ง
ที่ ๑๖๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ทำการสุ่มตรวจร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ ๑๐
และคำสั่งที่ ๒๓๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้ยกเลิกการตรวจปล่อยและควบคุม
การบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ทั้งหมด ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ

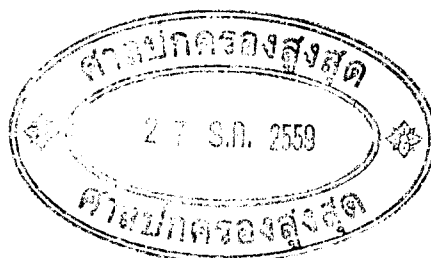


/อันเนื่องมาจาก...

อันเนื่องมาจากปริมาณงานที่มีมากเกินไปกว่าจะปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ได้ จึงมิใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งดำรงตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร ประจำ ณ สถานที่ตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) มีหน้าที่ตรวจสอบลายมือชื่อของเจ้าของหรือตัวแทน สตส. แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ ตรวจสอบ ทำให้ผู้ส่งออกกระทำการทุจริตปลอมแปลงลายมือชื่อของเจ้าของหรือตัวแทน สตส. แล้วนำสินค้ามาตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ที่ สตส. ทั้งที่ไม่มีสิทธิ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องนำลายมือชื่อของเจ้าของหรือตัวแทน สตส. มาเปรียบเทียบหรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวหาว่า ไม่มีการส่งสินค้าออกไป นอกราชอาณาจักร โดยพิจารณาจากชนิดของคอนเทนเนอร์ที่การทำเรือแห่งประเทศไทย แบ่งประเภทไว้ นั้น หมายเลขคอนเทนเนอร์สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยใช้การปิดทับหรือ พ่นสีทับหมายเลขเดิม ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องเนื่องจากไม่พบหลักฐานในการแจ้งให้หน่วยตรวจร่วมเข้าดำเนินการตรวจปล่อย และควบคุมการบรรจุสินค้าตามหนังสือ ที่ กค ๐๖๑๓(ก)/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการแจ้ง เนื่องจากเป็น การประสานงานกันภายใน

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการ ที่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกทั้งที่ไม่มีการส่งสินค้าออกไป นอกราชอาณาจักรนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดในขั้นตอนการส่งออกโดยเฉพาะการติดต่อระหว่างธนาคารในประเทศกับธนาคาร ในต่างประเทศ ตรวจสอบเลตเตอร์ ออฟ เครดิต ใบแจ้งการเข้าบัญชี และแบบฟอร์มรายงาน การส่งออก (แบบ ธ.ด. ๑) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งน่าเชื่อถือมากกว่าบัญชี สินค้าสำหรับเรือ และควรหาข้อยุติให้ได้ก่อนว่าผู้ส่งออกรายนั้นทุจริตจริง จึงจะตั้งกรรมการ สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อีกทั้งบัตรภาษีบางฉบับยังมิได้มีการนำไปใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิสูจน์ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ได้ จึงยังไม่ชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบ



/มูลเหตุ...

มูลเหตุแห่งคดีนี้ สืบเนื่องมาจากมีผู้ใช้นามว่า ร่มโพธิ์ ๔๐ ร้องเรียน ต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (นายชวน หลีกภัย) ขอให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการส่งสินค้าออกของผู้ส่งออกที่กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชย ค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก ซึ่งไม่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีทั้งสามและไม่มีรายชื่อ ผู้ส่งออกที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเกี่ยวข้อง แต่ในการสอบข้อเท็จจริงกลับขยายมาถึงผู้ส่งออก ที่ไม่ถูกร้องเรียนด้วย อันเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นการสอบสวน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุกคณะ ให้มุ่งเน้นการสอบ เจ้าหน้าที่ใน ๓ ตำแหน่ง คือ สารวัตรศุลกากรผู้ทำหน้าที่กำหนดชื่อนายตรวจศุลกากรและ ศุลกากรักษ์ นายตรวจศุลกากร และศุลกากรักษ์ โดยกำหนดให้ใช้บัญชีสินค้าสำหรับเรือ เป็นหลักในการสอบสวน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายชดเชยค่าภาษีอากรไม่มีความผิด จึงเป็นการชี้นำและแทรกแซงเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นไป ในทิศทางที่กำหนด โดยให้ตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ขึ้นไป การกระทำความผิดดังกล่าวจึงไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้อง นำต้นฉบับของบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาเป็นหลักฐาน แต่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดและผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เคยเห็นต้นฉบับของบัญชีสินค้าสำหรับเรือ จึงไม่อาจแน่ใจได้ว่าบัญชีสินค้าสำหรับเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมากล่าวหานั้น เป็นต้นฉบับ ที่ตัวแทนเรือได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะเกิดเหตุจริงหรือไม่

ในการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งที่ ๗๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑ นั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างไร การออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงไม่ชอบ นอกจากนี้ ในการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มิได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่าเป็นการ ให้ถ้อยคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และไม่เคยแจ้งขอล่าหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ เพียงแต่เรียกมาสอบปากคำในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น จึงเป็นการสอบสวน ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ มิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คงตรวจสอบเพียงบัญชีสินค้าสำหรับเรือของเรือที่บรรทุกสินค้า ตามใบขนสินค้าขาออกของผู้ส่งออกที่มาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยไม่ได้ตรวจสอบ



/ถึงความไม่ถูกต้อง...

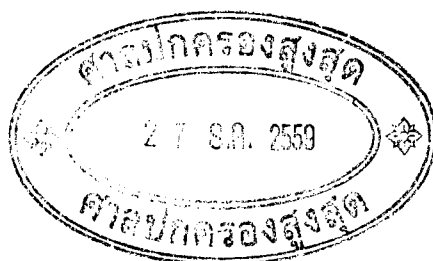
ถึงความไม่ถูกต้องในรายการต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามตรวจสอบพบว่าชื่อผู้ส่งออกในบัญชีสินค้าสำหรับเรือไม่ตรงกับชื่อผู้ส่งออกที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกรายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะไปปรากฏอยู่ในใบขนสินค้าขาออกของผู้ส่งออกอีกรายหนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมด แต่กลับสอบพยานหลักฐานเพียงเท่าที่ปรากฏของผู้ส่งออกรายนั้น ๆ หรือการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับฟังคำให้การของตัวแทนเรือหรือบริษัทนายหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่อ้างว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือ และใบกำกับคอนเทนเนอร์มิใช่เอกสารของตน แต่มิได้พิสูจน์ว่าผู้ใดเป็นผู้ปลอมเอกสารและจัดส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อย่างไร จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การสอบสวนและการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยมีเจตนาเรียกสอบเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้า คณะกรรมการบางชุดให้สารวัตรศุลกากรที่ทำหน้าที่กำหนดชื่อนายตรวจศุลกากรและศุลกากรักษ์ต้องรับผิดชอบด้วย มีการวินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจไม่ถูกต้องตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ แต่ในรายที่นายตรวจศุลกากรและศุลกากรักษ์ให้ถ้อยคำว่าได้ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรดังกล่าวแล้ว กลับไม่เชื่อและให้ต้องรับผิดชอบ แม้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีคำวินิจฉัยให้งดดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ฝ่ายวินัยพิจารณาให้รับผิดชอบ ทั้งที่ไม่มีเหตุผลในการกลับคำวินิจฉัยดังกล่าว เนื่องจากได้มีแนวทางการกำหนดความรับผิดชอบไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ เมื่อนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบปี และนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้เหตุจนถึงวันที่ออกคำสั่งให้ชดใช้เงิน เป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี คดีจึงขาดอายุความแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และให้เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรายบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

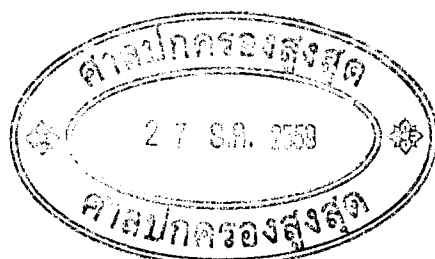
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า สำหรับกรณีรายบริษัท กานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ ได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า รายชื่อผู้ส่งออกและรายการต่าง ๆ ที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกตรงกับรายการที่สำแดงในบัญชีสินค้าสำหรับเรือที่ตัวแทนรับรอง จำนวน ๖๕ ฉบับ ไม่มีบัญชีสินค้าสำหรับเรือให้ตรวจสอบ จำนวน ๔๓ ฉบับ และตรวจพบว่ามิได้มีการส่งออกแต่ได้นำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุนน้ำเงินไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรแล้ว จำนวน ๘๕ ฉบับ ทำให้รัฐเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือร่วมทุจริตกับผู้กระทำผิด หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการที่นายตรวจุศลการซึ่งมีหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ มิได้ไปทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าด้วยตนเอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกทราบถึงช่องทางเพื่อทุจริตในการส่งออกและนำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุนน้ำเงินไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๔/๗๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ รายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๙๒๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยเห็นว่านายตรวจุศลการผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก เปิดตรวจสินค้าและตรวจสอบคอนเทนเนอร์ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นตู้เปล่าหรือมีสินค้าบรรจุอยู่ จึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคอนเทนเนอร์ที่ถูกระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกของบริษัทดังกล่าวจำนวน ๕๑ ฉบับ เป็นคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าของผู้ส่งออกรายอื่น พฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่านายตรว



/ศุลกากร...

ศาลการมีได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยรับรองการตรวจปล่อยสินค้าในใบขนสินค้าขาออกข้างต้นทั้งที่ไม่มีสินค้าของบริษัทดังกล่าว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และเนื่องจากกรณีทุจริตเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ทั้งนี้ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศาลการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้กำหนดอัตราการเปิดตรวจให้เปิดตรวจของแต่ละรายการตามใบขนสินค้าขาออกเป็นจำนวนอย่างต่ำตามอัตรา มิใช่ให้มีการสุ่มตรวจเป็นใบขนสินค้าขาออก ถึงแม้ว่าจะมีการรายงานปัญหาการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ตาม เมื่อยังไม่มี การแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติศาลการดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงยังคงต้องปฏิบัติตาม ส่วนบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ตัวแทนเรือจัดทำขึ้นและยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลการ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งมีรายละเอียดแห่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงกำหนดให้ใช้เอกสารอย่างอื่นในการยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรแทนบัญชีสินค้าสำหรับเรือ แต่บัญชีสินค้าสำหรับเรือถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึงการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ และการรับฟังคำให้การของเจ้าของหรือตัวแทน สดส. ได้กระทำโดยสุจริต น่าเชื่อถือเป็น การกระทำ ที่ถูกต้องแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์อีก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาเอกสารหลักฐานจากเจ้าของหรือตัวแทน สดส. หรือหนังสือแจ้งจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเอกสารอื่น เช่น บัญชีสินค้าสำหรับเรือประกอบด้วย จึงทำให้มีน้ำหนักเชื่อถือได้ เมื่อผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการส่งออกสินค้า แต่ได้มีการนำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุนน้ำเงินมาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น ซึ่งในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



/ทราบว่า...

ทราบว่าเป็นการสอบข้อเท็จจริงในฐานะที่เป็นผู้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาออกหมายเลขใด ใบกำกับคอนเทนเนอร์ใด และหมายเลขประจำคอนเทนเนอร์ใด จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เมื่อมีการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยชอบและเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้สั่งการให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่ง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันตรวจปล่อย และเป็นวันที่ได้รู้ถึงตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งยังไม่เกินระยะเวลาสองปีแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดที่คอนเทนเนอร์บรรจุทุกใบไปกับเรือลำนั้น ซึ่งการตรวจสอบว่ามีการส่งสินค้าไปกับเรือลำนั้นหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีสินค้าสำหรับเรือ แม้ว่าในขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปของบัตรภาษีจะไม่ได้มีการนำบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาประกอบการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ส่งออกก็ตาม แต่เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่า ผู้ส่งออกมีการส่งสินค้าออกตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกหรือไม่ ประกอบกับเอกสารดังกล่าวได้ระบุว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานอื่นที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะนายตรวจศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกเปิดตรวจสินค้า และตรวจสอบคอนเทนเนอร์ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยลงนามรับรองการตรวจปล่อยสินค้าในใบขนสินค้าขาออกของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทั้งที่ไม่มีสินค้าของบริษัทดังกล่าวส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าว



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งผลการพิจารณาตามมติของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง ยังมีใช่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือ ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจสินค้าขาออกและการบรรทุกสินค้าลงเรือ ส่วนขั้นตอนในการยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องนำใบแจ้งการเข้าบัญชีมาแสดง ซึ่งใบแจ้งการเข้าบัญชีเป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่ามีการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้คัดค้านว่าบัญชีสินค้าสำหรับเรือมิใช่เอกสารราชการที่ตัวแทนเรือต้องยื่นตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แต่คัดค้านถึงความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดที่บันทึกไว้ และขัดแย้งกับข้อมูลเอกสารของทางราชการฉบับอื่น เช่น ใบขนสินค้าขาออก ใบกำกับคอนเทนเนอร์ เอกสารการนำของลงเรือ ใบตราส่ง เลตเตอร์ ออฟ เครดิต ใบแจ้งการเข้าบัญชี ซึ่งล้วนเป็นเอกสารที่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายตำแหน่งและหลายขั้นตอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ส่งออกและธนาคารของผู้ซื้อสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อเท็จจริงในเอกสาร ต่างยืนยันว่ามีการส่งออกจริง แต่บัญชีสินค้าสำหรับเรือไม่มีหน่วยงานใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบถึงความถูกต้องซึ่งผู้ที่จัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือและเอกสารการนำของลงเรือ คือ ตัวแทนเรือ ข้อมูลในเอกสารทั้งสองฉบับจึงต้องสำแดงตรงกัน หากสำแดงต่างกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สำแดงไว้ในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เมื่อมีการสอบสวนข้อเท็จจริง ตัวแทนเรือย่อมจะต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่สำแดงในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือจึงไม่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากขาดการตรวจสอบ อีกทั้งเอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมากล่าวหา มิใช่เอกสารต้นฉบับ จึงมีโอกาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจัดทำขึ้นใหม่ในภายหลัง ซึ่งไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

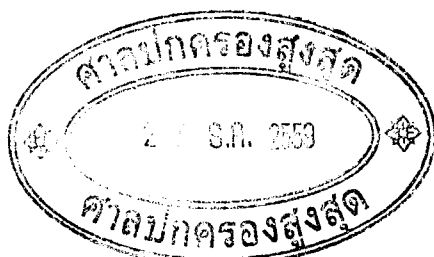
นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีคำสั่งที่ ๓๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์รับผิดชอบใช้



/คำสันนิษฐาน...

ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกกระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจศุลกากร ตามมาตรา ๑๙ ทวิ ดังกล่าว นายตรวจศุลกากรจะต้องไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุ สินค้าทุกใบขนสินค้าขาออก เพื่อชักตัวอย่างสินค้านำส่งกองวิเคราะห้ตรวจสอบส่วนประกอบ ของวัตถุดิบ เพื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้คืนค่าอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จากผู้ส่งออก ซึ่งกรณีตามคำสั่งนี้มีการคืนอากร เท่ากับได้มีการชักตัวอย่างสินค้า เพื่อตรวจวิเคราะห้ และได้มีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริง แต่ข้อมูลในบัญชีสินค้า สำหรับเรือ กลับไม่ตรงกับข้อมูลที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก จึงแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลในบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยยอมรับว่าการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์โดยให้เปิด ตรวจตามอัตราการเปิดตรวจที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติ ศุลกากรฯ เป็นระเบียบปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วิจยปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งระบบ เสนอโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖

ในการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีสินค้าสำหรับเรือว่ามีความแตกต่างจากใบขนสินค้าขาออก ด้วยสาเหตุใด โดยตรวจสอบจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งการเข้าบัญชีเลตเตอร์ ออฟ เครดิต เอกสารรายงานการส่งออก (ข.ต. ๑) ว่าพยานหลักฐานใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับฟังแต่เพียงบัญชีสินค้าสำหรับเรือ แล้วนำมากล่าวหาว่าไม่มีการ ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง และการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการ ออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อายุความจึงไม่สะดุดหยุดลง เมื่อเกินสิบปีนับจากวันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ คดีจึงขาดอายุความ



/ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม...

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองความเห็นในการออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ ความเสียหาย จึงต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนทั้งหมด รวมทั้ง พยานหลักฐานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย และพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตลอดจนมีอำนาจตรวจสอบค้นหาพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า จะต้องรับฟังพยานหลักฐานตามสำนวนการสอบสวนของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ กฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า ในสำนวนการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีพยานหลักฐานที่จะหักล้างบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้ง ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ โดยเรียกผู้ฟ้องคดีทั้งสามมาให้การเฉพาะประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงให้การเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบสำนวนจะทราบว่า การสอบสวนคดีนี้ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งหากมีการแจ้ง ข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมมีโอกาสนำพยานหลักฐานมาหักล้างความน่าเชื่อถือ ของบัญชีสินค้าสำหรับเรือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สั่งให้ส่งสำนวนคืนเพื่อให้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ และรับฟังพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงฝ่ายเดียว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจะต้องออกคำสั่งให้ชดใช้เงินให้เป็นไปตามความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง

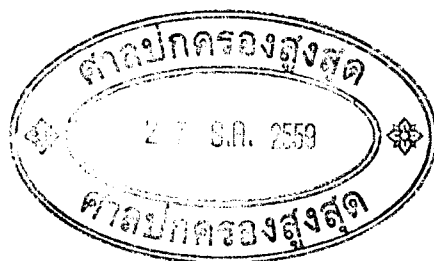
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ฝ่ายพิธีการส่งออก มิได้จัดส่งบัญชีสินค้าสำหรับเรือให้นายตรวจประจำเรือ แต่หากมีกรณีที่หน่วยงานอื่นสงสัย ว่าจะมีการทุจริตเกี่ยวกับการส่งออกจึงยึดบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เพื่อใช้ตรวจสอบกับ ใบขนสินค้าขาออก เช่น ฝ่ายควบคุมการบรรทุก ฝ่ายชดเชยอากร หรือกองป้องกันและ



/ปราบปราม...

ปราบปราม เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป เพราะบัญชีสินค้าสำหรับเรือแต่ละเที่ยวเรือมีเอกสารจำนวนหลายร้อยแผ่น การที่จะนำบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาใช้ประกอบการรับบรรทุกกับใบขนสินค้าขาออกทุกฉบับจึงไม่สามารถดำเนินการได้ บัญชีสินค้าสำหรับเรือจึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร เพราะตัวแทนเรือซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือการทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการยื่นเอกสารต่าง ๆ โดยประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาทุจริต จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและกระทบต่อผลกำไรที่จะได้รับ นอกจากนี้ บัญชีสินค้าสำหรับเรือของประเทศไทย จะต้องเป็นหลักฐานการนำเข้าของประเทศไทยปลายทางด้วย ซึ่งไม่มีเหตุผลใดที่ตัวแทนเรือจะกระทำผิดพลาดเว้นแต่เป็นกรณีที่ทุจริต ซึ่งจะต้องตรวจสอบเป็นราย ๆ ไป และเนื่องจากการทุจริตเกี่ยวกับการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การค้นหาเอกสารต้นฉบับเป็นไปโดยยาก ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รับบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่จากตัวแทนเรือหรือบุคคลภายนอก จึงเป็นพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ ส่วนเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น เอกสารการนำของลงเรือระบุเพียงหมายเลขคอนเทนเนอร์ ชื่อเรือ วันเรือออก และวันเวลาที่ขนของลงเรือเท่านั้น มิได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชนิดสินค้า จำนวน ปริมาณ น้ำหนัก หรือชื่อผู้ส่งออก เหมือนกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ สำหรับขั้นตอนในการรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องนำใบแจ้งการเข้าบัญชีมายื่นเพื่อยืนยันว่าได้มีการโอนเงินชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยใช้คำว่าเอกสารประกอบอื่น ๆ นั้น ใบแจ้งการเข้าบัญชีได้ระบุไว้ในข้อ ๑๕ ๐๕ ๐๓ และข้อ ๑๕ ๐๕ ๐๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ชัดแจ้งแล้ว

กรณีการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พระพุทธศักราช ๒๔๘๒ นั้น นายตรวจศุลกากรผู้ทำหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ จะต้องชักตัวอย่างส่งกองคืบอากรว่ามีส่วนประกอบของวัตถุโดยตรงกับที่ผู้ส่งออกได้ยื่นสูตร



การผลิตไว้กับผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ หรือไม่ ซึ่งเมื่อชักตัวอย่างสินค้ามาแล้ว นายตรวจศุลกากรจะปล่อยสินค้าออกไปทันที ไม่ต้องรอผลการพิจารณาถึงชนิดของตัวอย่างแต่อย่างใด หากผลการพิจารณาไม่ตรงกับสูตรการผลิตที่ผู้ส่งออกได้ยื่นไว้กับผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ผู้ส่งออกจะไม่ได้รับคืนค่าอากรวัตถุดิบที่เสียไว้ต่อผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ขณะนำเข้า นอกจากนี้ ผู้ส่งออกบางรายอาจได้รับการผ่อนผันการชักตัวอย่างหรืออาจใช้รูปถ่ายแทนการชักตัวอย่างก็ได้ ดังนั้น นายตรวจศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยสินค้าจึงไม่จำเป็นต้องชักตัวอย่างสินค้าทุกใบชนสินค้าขาออก และการชักตัวอย่างเป็นเพียงการพิจารณาถึงชนิดสินค้าเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก ประเทศปลายทาง หรือหมายเลขคอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น ประกอบกับจำนวน ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก และประเทศปลายทางก็แตกต่างจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือรับรองและยื่นต่อผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ โดยถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ ตามข้อ ๐๘ ๐๙ ๐๙ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ได้กำหนดให้ทำการเปิดตรวจสินค้าทุกใบชนสินค้าขาออกโดยกำหนดอัตราเปิดตรวจไว้ และระเบียบดังกล่าวขณะเกิดเหตุยังคงใช้บังคับถือปฏิบัติตลอดมา มิได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง การที่ผู้ผูกฟองคัตทั้งสามลงนามในใบชนสินค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผลทำให้เอกสารสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการผ่านพิธีการขั้นตอนอื่นและกระทำการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไปจากผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ได้ดำเนินการฟ้องคดีต่อผู้ส่งออกรายนี้แล้ว แต่เป็นคนละส่วนกับกรณีของเจ้าหน้าที่ การที่จะรอให้คดีถึงที่สุดก่อนอาจทำให้คดีขาดอายุความและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

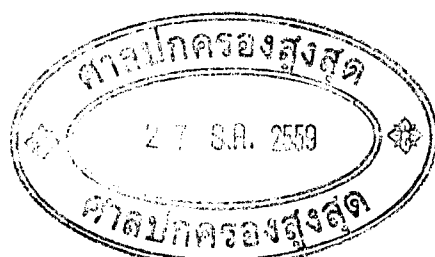
นอกจากนี้ ในการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้แจ้งให้ผู้ผูกฟองคัตทั้งสามทราบว่าเป็นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในฐานะที่เป็นผู้ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบชนสินค้าขาออกเลขที่ใด ใบกำกับคอนเทนเนอร์ใด และหมายเลขประจำคอนเทนเนอร์ใด ซึ่งถือว่าคณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสแก่ผู้ผูกฟองคัตทั้งสามได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและ



/เป็นธรรมแล้ว...

เป็นธรรมแล้ว โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจอิสระในการเสนอความเห็น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอิสระในการพิจารณาสั่งการ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าคดีใกล้จะขาดอายุความ จึงได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๘๑๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว. ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงยังไม่ขาดอายุความ

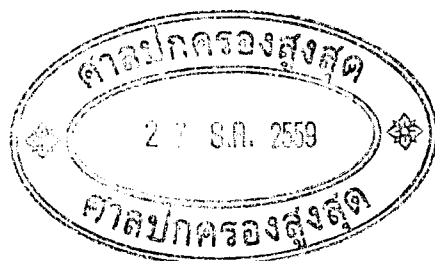
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงข้อเท็จจริงตามนัยข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในลักษณะเดียวกันว่า ได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าขาออกของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกของบริษัทดังกล่าวว่าสำแดงตรงกันกับสินค้าที่บรรจุหรือไม่เท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า ได้ปฏิบัติตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยกเว้นในกรณีมีปริมาณใบขนสินค้าขาออกเป็นจำนวนมาก จึงจะใช้วิธีการสุ่มตรวจเฉพาะใบขนสินค้าขาออกบางฉบับเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามนัยข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงถือได้ว่าขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยที่คณะกรรมการฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้กำหนดไว้ให้ต้องดำเนินการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ต้องส่งสำนวนคืนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เพราะเหตุที่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนี้ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามสำนวนการสอบสวนว่าบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด



/มิได้ส่งสินค้า...

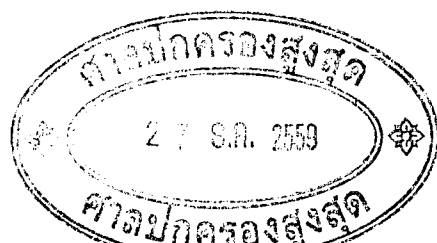
มิได้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงไม่เป็นความจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำนวน การสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสักรายการตรวจปล่อยสินค้าด้านหลังใบขนสินค้า ขาออกของบริษัทดังกล่าว ทั้งที่ไม่มีสินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของระเบียบ สำนักราชการรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ ซึ่งกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะตรวจสอบ พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นสมควรว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนที่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณา เป็นรายกรณี สำหรับกรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน ซึ่งได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงพอต่อการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามระเบียบดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ข้อ ๐๔ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบใบขนสินค้าขาออก ตรวจสอบสินค้าให้ตรง ตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก เปิดตรวจสินค้า และจะต้องตรวจสอบคอนเทนเนอร์ ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นตู้เปล่าหรือมีสินค้าบรรจุอยู่ จึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ โดยในการตรวจสอบสินค้าให้เปิดตรวจสินค้าแต่ละรายการตามอัตราการเปิดตรวจ โดยใช้บัญชีรายการบรรจุหีบห่อ หรือบัญชีราคาสินค้าในกรณีที่แสดงบัญชีรายการบรรจุ หีบห่อในตัวที่ผู้ส่งออกยื่นประกอบการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกตรวจสอบกับสินค้า ที่ส่งออก เมื่อเห็นว่ามีสินค้าตรงตามที่สำแดงก็ให้สักระยะเวลาเริ่มเปิดตรวจ ส่วนรายการตรวจ ให้ระบุเลขหมายโดยไม่ต้องรับรองจำนวนและน้ำหนัก เสร็จแล้วให้สักรายการบรรจุของ



/เข้าคอนเทนเนอร์...

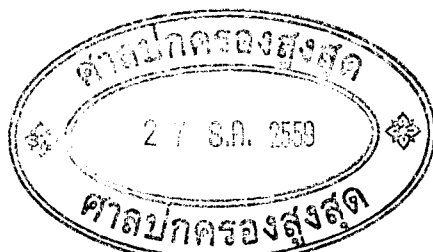
เข้าคอนเทนเนอร์หรือบรรทุกยานพาหนะ พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และเวลากำกับ
 ทั้งนี้ ตามคำสั่งทั่วไปผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒๖/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔
 ซึ่งตามระเบียบและคำสั่งดังกล่าวมิได้กำหนดให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจเฉพาะใบขนส่งสินค้า
 ขาออกฉบับนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะกล่าวอ้างว่ามีปริมาณงานมาก แต่ไม่มีผล
 ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษเพื่อป้องกัน
 มิให้ผู้ส่งออกกระทำการทุจริต เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมทราบดีว่า บริษัทกานิชก้า
 เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ประสงค์จะใช้สิทธิขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยยื่นใบขนส่งสินค้า
 ขาออกฉบับมุลำเงินเป็นเอกสารประกอบการส่งออก การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังคงใช้วิธี
 สุ่มตรวจ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามละเลยไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษา
 ประโยชน์ของทางราชการ การกล่าวอ้างว่าวิธีการสุ่มตรวจเป็นแนวทางปฏิบัติในหลักสากลนั้น
 เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแก้ไขระเบียบ
 ปฏิบัติให้สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามใช้วิธีการดังกล่าว
 ย่อมเป็นการเปิดโอกาสและเป็นช่องทางให้บริษัทดังกล่าว กระทำการทุจริตสำเร็จ อันมีผล
 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการ
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นอกจากนี้
 ความเห็นและมติของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดและคณะกรรมการ
 พิจารณาความรับผิดชอบแพ่ง ตลอดจนการเสนอความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเพียง
 ขั้นตอนการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่การ
 วินิจฉัยสั่งการของผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งว่ามีการทำละเมิดและมีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้
 คำสินไหมทดแทนเท่านั้น มิใช่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
 หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
 ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
 จึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับลงวันที่ ๔
 กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันการทุจริต
 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่ส่งรายงานการประชุม
 ดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาแก้ไข ซึ่งมีใช้พยานหลักฐานที่ปรากฏ
 ในสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด จึงมีอาจรับฟังได้ อีกทั้งความเห็น



/ของคณะกรรมการ...

ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันกับกระบวนการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเห็นว่า ความเสียหายในคดีนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ในกระบวนการสอบสวนหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อให้ทราบถึงการกระทำผิดและบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิดนั้น ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดส่งสำเนาที่รับรองความถูกต้องแล้วของบันทึกการสอบสวนรายผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดส่งได้แต่เฉพาะบันทึกการสอบสวนรายผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนบันทึกการสอบสวนรายผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หาไม่พบ คงพบแต่สำเนาทันทีการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เคยให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งเมื่อได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ได้มีการสรุปการให้ถ้อยคำเป็นรายบุคคลรวมถึงรายผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเชื่อได้ว่าได้มีการสอบข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิด โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสชี้แจงและให้ถ้อยคำด้วยแล้ว ถือได้ว่าการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง และรับฟังพยานบุคคล ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยกข้อโต้แย้งว่า



/การสอบสวน...

การสอบสวนเป็นไปโดยไม่ชอบ เพราะมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่าจะทำความผิดเกี่ยวกับกรณีการทุจริตการส่งออกเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด นั้น เห็นว่า การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดคงจำกัดเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง รับฟังพยานบุคคล และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอความเห็นให้ผู้แต่งตั้งพิจารณาวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่จำนวนเท่าใด ตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว มิได้กำหนดให้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบเหมือนดังเช่นการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงเป็นไปโดยชอบแล้ว

กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่ ๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกที่บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ในเขตคอนเทนเนอร์ (ท่ารัฐบาล) และนอกสถานที่ โดยเมื่อผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกและสินค้าที่จะทำการตรวจปล่อยมาพร้อมแล้ว ให้ผู้ส่งออกนำใบขนสินค้าขาออกมายื่นต่อสารวัตรหัวหน้าเขตเพื่อกำหนดชื่อนายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยสินค้า ให้สารวัตรศุลกากรผู้ทำหน้าที่กำหนดชื่อผู้ตรวจสอบสินค้าตรวจสอบว่า ผู้ส่งออกได้ยื่นใบกำกับคอนเทนเนอร์ที่ตัวแทนเรือได้ลงนามรับรองจ่ายคอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ส่งออกแล้ว จึงจะกำหนดชื่อนายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรผู้ทำการตรวจ เมื่อนายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรตรวจสอบสินค้าถูกต้อง ให้ลงนามพร้อมวันเดือนปีในใบกำกับคอนเทนเนอร์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อมอบให้ตัวแทนเรือรับบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เมื่อสินค้าบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ศุลกากรกษผู้ทำหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC และทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุ ทำการประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC



/ที่คอนเทนเนอร์...

ที่คอนเทนเนอร์ พร้อมกับระบุหมายเลขดวงตราหรือแถบเหล็ก และลงนามพร้อมด้วยวันเดือนปีในใบกำกับคอนเทนเนอร์ แล้วมอบให้นายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อดำเนินการกับใบกำกับคอนเทนเนอร์ และให้ศุลกากรักษ์ผู้ทำหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าวประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ของนายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากร และการปฏิบัติงานประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ของศุลกากรักษ์นั้น จะต้องทำงานอย่างประสานสอดคล้องต่อเนื่องกัน ทั้งยังจะต้องมีการสอบทานการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานของทั้งสองหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ประกอบกับข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองตรวจสินค้าขาออกเกี่ยวกับการตรวจสินค้าขาออก เช่น ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจของที่ส่งออก ณ กองตรวจสินค้าขาออก ตรวจของนอกสถานที่ และการตรวจของส่งออกโดยคอนเทนเนอร์ เป็นต้น และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ กำหนดให้นายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรตรวจสินค้าตามระเบียบที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ หมวดที่ ๘ บทที่ ๕ ทั้งนี้ ก่อนที่จะบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ให้เปิดตรวจว่าเป็นตู้เปล่าจึงจะอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ เว้นแต่มีสินค้าที่ได้ทำการตรวจและบรรจุโดยถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว โดยข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ได้กำหนดเกี่ยวกับพิธีการตรวจปล่อยของขาออกและอัตราเปิดตรวจปกติไว้ เช่น ของที่ส่งออกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนมาก ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งนำมาทำการตรวจปล่อยหลายเที่ยว หากผู้ส่งของออกขอผ่อนผันตรวจปล่อยบางส่วนเท่าที่ได้ขนส่งมาถึง ให้กองตรวจสินค้าขาออกใช้ดุลพินิจผ่อนผันไปได้ อัตราการเปิดตรวจให้เปิดตรวจของแต่ละรายการตามอัตรา ดังนี้ จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๓ หีบห่อ จำนวนเกิน ๑๐๐ หีบห่อ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๕ หีบห่อ จำนวนเกิน ๕๐๐ หีบห่อ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๗ หีบห่อ จำนวน ๑,๐๐๐ หีบห่อขึ้นไป ให้เปิดตรวจเพิ่มขึ้นอีกทุก ๆ พันละ ๑ หีบห่อ เศษของจำนวนพันให้คิดเป็นหนึ่งพัน ส่วนการเปิดตรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจของ



/ให้พนักงาน...

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของใช้บัญชีรายการบรรจุหรือบัญชีราคาสินค้า ในกรณีที่แสดงบัญชีรายการบรรจุหีบห่อในตัวที่ผู้ส่งออกยื่นประกอบการผ่านพิธีการใบขนสินค้าฉบับนั้น ตรวจสอบกับของที่ส่งออก โดยเลือกหีบห่อเปิดตรวจตามอัตราที่กำหนดข้างต้น เมื่อเห็นว่ามิใช่ของตรงตามที่สำแดงก็ให้สลักเวลาเริ่มเปิดตรวจ ส่วนรายการตรวจให้ระบุเลขหมายหีบห่อที่เปิดตรวจว่าพอใจตามบัญชีรายการบรรจุ หรือบัญชีราคาสินค้า โดยไม่ต้องรับรองจำนวนและน้ำหนัก แล้วให้สลักรายการบรรจุของเข้าคอนเทนเนอร์หรือบรรจุทุกยานพาหนะ พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และเวลากำกับ เป็นต้น ฉะนั้น นายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ จึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร เปิดตรวจตามอัตราเปิดตรวจ สลักรายการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ และคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ โดยเมื่อนายตรวจศุลกากรผู้ได้รับการกำหนดชื่อให้มีหน้าที่ในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ และทำการตรวจสินค้า ซึ่งโดยหลักแล้วการเปิดตรวจจะต้องเปิดตรวจทุกใบขนสินค้าขาออก แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจของนายตรวจศุลกากรผู้ทำการตรวจปล่อยจะใช้บัญชีรายละเอียดการบรรจุสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้าที่ผู้ส่งออกยื่นประกอบการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกตรวจสอบกับของที่ส่งออก โดยเลือกหีบห่อเปิดตรวจตามอัตราเปิดตรวจที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ก็ได้ เมื่อเห็นว่ามิใช่ของตรงตามที่สำแดงไว้จึงให้สลักรายการเปิดตรวจที่หลังใบขนสินค้าขาออก จึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ โดยจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นคอนเทนเนอร์เปล่าหรือไม่ และเมื่อดำเนินการควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ศุลกากรักษ์ดำเนินการประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC และให้นายตรวจศุลกากรและศุลกากรักษ์ลงลายมือชื่อในใบกำกับคอนเทนเนอร์ (กศก. ๔๙) เสร็จแล้วให้ส่งมอบให้เจ้าของหรือตัวแทนเรือ หรือตัวแทน สดส. รับมอบคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งมอบให้นายตรวจประจำเรือต่อไป เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ในฐานะนายตรวจศุลกากรผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์



/ใช้วิธีการสุ่ม...

ใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกบางฉบับ โดยจะเลือกจากสินค้าบางรายการ ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงมีการส่งออกถี่มาก มีอัตราการขาดเขตสูง หรือสินค้าที่ผู้ส่งออก อยู่ในบัญชีผู้ส่งออกที่มีพฤติกรรมที่น่าจับตามองหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ส่งออก ที่น่าสงสัย โดยอ้างเหตุว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกทำให้ปริมาณงาน ไม่สัมพันธ์กับอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าในบางใบขนสินค้า ขาออก จนเป็นเหตุให้บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงิน ขาดเขตค่าภาษีอากร จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ไปทำการตรวจปล่อยและควบคุม การบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ และคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ให้ครบถ้วน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อเหตุแห่งการทำละเมิดเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นระยะเวลา ก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าผู้ใดต้องรับผิดชอบเฉพาะ ส่วนไหนเท่าใด จึงเป็นกรณีบุคคลหลายคนเป็นหนี้กันจะแบ่งกันชำระมิได้ จึงสามารถเรียก ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันได้ตามมาตรา ๓๐๑ ประกอบมาตรา ๒๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและศุลกากรักษ์ตามใบขนสินค้า ขาออกที่พิพาท จึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายอย่างลูกหนี้ร่วม

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้พิเคราะห์เอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งตามเอกสารท้ายคำแถลง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ ของใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๘ และเลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๙ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุ สินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ พบว่าได้ระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบขนสินค้าขาออก เป็น TPHU ๓๓๔๖๐๙๗ แต่บัญชีสินค้าสำหรับเรือ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/นำมาพิจารณา...

นำมาพิจารณาได้ระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์เป็น GSTU ๓๓๔๖๐๙๗ และ TPHU ๔๘๔๐๖๒๗ ที่มีบริษัทเอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ส่งออกทั้ง ๒ คอนเทนเนอร์ จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายนี้ที่มีการส่งออกจริงมาระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกรายบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด แต่มีการสลับกันระหว่างพยัญชนะและหมายเลข ส่วนใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์พบว่าได้ระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบขนสินค้าขาออกเป็น IEAU ๙๕๐๖๑๓๘ แต่บัญชีสินค้าสำหรับเรือ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาพิจารณาได้ระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์เป็น TPHU ๔๗๔๓๐๕๗ PCIU ๔๔๐๔๘๔๔ PCIU ๒๒๕๕๖๒๘ และ PCIU ๒๒๐๓๕๔๒ โดยมีชื่อบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นผู้ส่งออกทั้ง ๔ คอนเทนเนอร์ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ หรือนำหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นที่มีการส่งออกจริงมาระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกรายบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามใบขนสินค้าขาออกฉบับนี้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือไม่ถือเป็นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องใช้ในการตรวจปล่อยหรือเป็นเอกสารประกอบในการปฏิบัติงาน จึงเป็นเอกสารที่ขาดน้ำหนักความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานว่า ไม่มีการส่งออกสินค้าตามที่กล่าวอ้างได้นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือในการตรวจสอบว่าชนิดสินค้าและน้ำหนักรวมของสินค้าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกตรงกับบัญชีสินค้าสำหรับเรือหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่ามีการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่แจ้งไว้จริงหรือไม่เท่านั้น มิได้ใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นเหตุผลในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ และมีได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบในการตรวจปล่อย เพราะเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นภายหลังการตรวจปล่อย จึงไม่สามารถนำมาใช้ในขณะที่มีการตรวจปล่อยได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าวจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่อาจรับฟังได้ สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กล่าวอ้างว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยยอมรับว่าการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ โดยให้เปิดตรวจตามอัตราการเปิดตรวจที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นระเบียบปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วิจัยปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งระบบ เสนอโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเพียงรายงานการวิจัยสภาพปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดและหมายเลขของคอนเทนเนอร์ การที่รายชื่อของบริษัทผู้ส่งออกตามที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงกับชื่อผู้ส่งออกตามที่ปรากฏในบัญชีสินค้าสำหรับเรือ เนื่องจากบริษัทนายหน้าตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มิได้ทำการแก้ไขให้ หรือเกิดจากการส่งสินค้าออกตามใบขนสินค้าขาออกที่ผิดพลาด แต่ไปอยู่ในบัญชีสินค้าสำหรับเรือของเรือลำอื่น เป็นเพียงการสันนิษฐานถึงเหตุความเป็นไปได้ต่าง ๆ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ให้ข้อเท็จจริงว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ อย่างไร จึงไม่อาจรับฟังข้อกล่าวอ้างดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นระยะเวลาสิบปี และเมื่อนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ข้อเท็จจริงจนถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาเกินสองปี คดีจึงขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบถึงการร้องเรียนว่ามีบริษัทผู้ส่งสินค้าออกร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และเมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยหรือขอคืนค่าภาษีอากร อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่ามีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อและมีผู้ต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือร่วมทุจริตกับผู้กระทำผิด หรือกระทำการด้วยความจงใจ



/หรือประมาณ...

หรือประมาณเงินเล็กน้อยอย่างร้ายแรง จึงให้งดการดำเนินการทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ แต่ฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาว่า นายตรวจสุทธการรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการที่บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงิน ชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบและสั่งการตามที่ ฝ่ายวินัยฯ เสนอเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่ง ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดอายุความกรณีละเมิด ที่ห้ามใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด การใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายในคดีนี้จึงต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๔๔๘ ดังกล่าวด้วย ซึ่งวันที่จะถือเป็น วันทำละเมิดในกรณีนี้ เมื่อถือตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คือ วันที่มีการวางฎีกา (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘/๒๕๕๔) แม้ในสำนวนคดีจะไม่ปรากฏว่าได้วางฎีกาในวันใด แต่ขั้นตอนการวางฎีกาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการออกบัตรภาษีและมีการนำบัตรภาษีนั้นไปใช้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ใบขนสินค้าขาออกที่พิพาทจำนวน ๒๑ ฉบับ ไม่นับรวมใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ ในรายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ได้มีการออกบัตรภาษีในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๙ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาสิบปีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ชดใช้เงิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนค่าเสียหาย ที่ระบุไว้ จึงเป็นการออกคำสั่งเรียกให้ชำระเงินภายในกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

ส่วนประเด็นคำขอให้เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็น



/ของผู้ถูกฟ้องคดี...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นขั้นตอนตามที่ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครองและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครอง แม้ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ที่จะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามคำนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่าหน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบเพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนคดีรับฟังได้ว่า ในขณะที่เกิดเหตุที่พิพาทอยู่ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก ทำให้มีปริมาณสินค้าที่ส่งออกเป็นจำนวนมาก แต่อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามที่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งกำหนดไว้ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ส่งออกกระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สถิติจำนวนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ และจากสถิติปริมาณสินค้าส่งออกที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือหาทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น การทุจริตในการขอรับเงินชดเชย



/คำภาษีอากร...

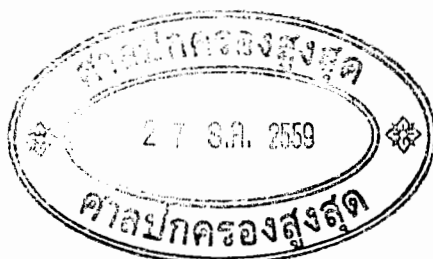
คำภาชีอากรจึงเกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวมและความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว จึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้หักออกกึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมดตามใบขนสินค้าขาออกที่พิพาทตามมาตรา ๔๓๘ ประกอบมาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเช่นลูกหนี้ร่วมกันโดยมิได้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสิทธิเรียกร้องส่วนที่ขาดอายุความแล้วออกด้วย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้

(๑) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายโสภณ รัตนหาญเวย์ สุลการักษ์ เกินกว่า ๑๑๓,๑๙๔.๓๒ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายฉลาด อยู่ยืน สุลการักษ์ เกินกว่า ๕๖,๕๗๑.๖๖ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุวิป สุรัตนกุล สุลการักษ์ เกินกว่า ๔๖,๘๓๕.๗๗ บาท และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิทยา ประจวบเหมาะ สุลการักษ์ เกินกว่า ๕,๖๓๓.๗๑ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว

(๒) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิชัย ศรีประเสริฐการคำ สุลการักษ์ เกินกว่า ๑๒,๒๙๒.๐๗ บาท และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายประดิษฐ์ชัย จันวงศ์แก้ว สุลการักษ์ เกินกว่า ๖,๑๕๕.๘๑ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว

(๓) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายมงคล (นรเศรษฐ์) สวยวิเศษ ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่



๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ เป็นเงิน ๓๔,๓๒๑.๖๗ บาท ทั้งหมด และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุขุม แดงประไพ ศุภการักษ์ เกินกว่า ๕๐,๑๕๙.๖๗ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว

คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

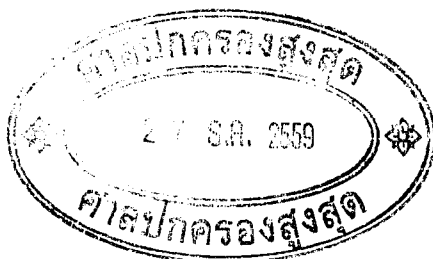
ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า คดีนี้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับในส่วนที่เป็นกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งเรื่องอายุความอยู่ในส่วนนี้ จึงต้องนำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ วันกระทำละเมิดคือวันที่ผู้ทำละเมิดได้กระทำการ ต่อบุคคลอื่น ซึ่งหากพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในคดีนี้แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วันทำละเมิดในคดีนี้ จึงเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า วันที่ผู้ส่งออกไปยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกีด การรับบัตรภาษี จากการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีกีด การวางฎีกาบัตรภาษีกีด ไม่ใช่วันทำละเมิดในคดีนี้ หากจะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำละเมิดวันใด ก็จะต้องดูการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม มิใช่ดูการกระทำของผู้อื่น หากพิจารณาว่าผู้ส่งออกทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วันใด จึงจะต้องไปดูการกระทำของผู้ส่งออก ก็คือวันขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า การที่ผู้ส่งออกไปขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและนำบัตรภาษีไปใช้นั้น เป็นการทำให้ค่าเสียหายปรากฏชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งในส่วนค่าเสียหายนั้น เป็นคนละส่วนกับการทำละเมิด เพราะการทำละเมิดบางกรณีอาจไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือบางกรณีมาทราบค่าเสียหายภายหลังการทำละเมิดไปแล้ว แต่เนื่องจากมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้อายุความครบกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันกระทำละเมิด ดังนั้น อายุความในคดีนี้จึงต้องพิจารณาว่า ครบกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ กฤษฎีกาและคำพิพากษาได้วางเป็นแนวบรรทัดฐานไว้แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยเรื่องอายุความครบกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่มิผู้วางฎีกา จึงเป็นการวินิจฉัยที่ คลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยโดยยึดถือวันวางฎีกาบัตรภาษีอากร เป็นวันทำละเมิดตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๒๘/๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า



/ประเด็น...

ประเด็นพิพาทในคดีดังกล่าวอยู่ตรงที่ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลปกครองสูงสุดก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าวันทำละเมิดจะต้อง ถือวันที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือวันออกบัตรภาษี หรือวันวางฎีกาบัตรภาษีอากร ดังนั้น การที่จะยึดถือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัย นั้น จะต้องยึดถือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นพิพาท มาเป็นบรรทัดฐาน คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นพิพาทในเรื่องอายุความ แต่เป็นการวินิจฉัยเรื่องอำนาจในการรับฟ้อง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการวางบรรทัดฐานของ ศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเรื่องอายุความ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจึงไม่อาจ ถือเป็นบรรทัดฐานในคดีนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า อายุความการทำละเมิดจะต้องนับจาก วันที่ผู้ทำละเมิดกระทำถึงเป็นวันทำละเมิด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ในวันใด หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิด ก็ย่อมต้องถือวันปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นวันทำละเมิดดังที่ศาลฎีกาได้เคยวางบรรทัดฐานไว้ คดีนี้จึงต้องนับอายุความนับจาก วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่เป็นวันทำละเมิด เมื่อนับถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบถึงคำสั่ง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น โบนัสสินค้าขาออก ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ จึงขาดอายุความ

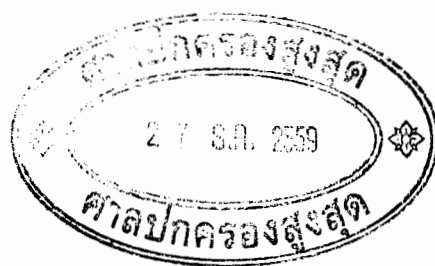
ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบแต่อย่างใด การให้ถ้อยคำของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในการสอบสวนคดีนี้ เป็นการให้ถ้อยคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นพยานในการสอบสวน ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ถูกสอบสวนก็ไม่มี การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่าการให้ถ้อยคำของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการให้ถ้อยคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ในการสอบสวนก็ตาม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในข้อ ๑๕ ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดในการสอบสวน แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการวางหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ หากกฎหมายใดที่นำมาใช้บังคับมีมาตรฐานที่สูงกว่า



/กให้ใช้กฎหมาย...

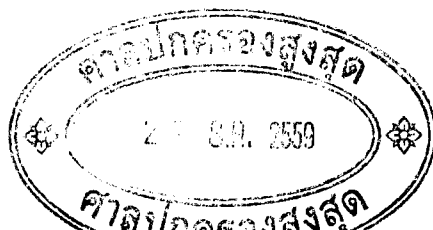
ก็ให้ใช้กฎหมายนั้นแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จะต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามโต้แย้งว่า การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้มีได้กระทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบก่อนที่จะทำการสอบข้อเท็จจริง

ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามอัตราเปิดตรวจที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ ที่กำหนดไว้ จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ดำรงตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ผู้ทำหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาของปริมาณงานที่มีจำนวนมากเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ได้เป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ เพราะการประมาทเลินเล่อย่อมต้องเป็นการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและ/หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นสามารถปฏิบัติได้ แต่การเปิดตรวจตามอัตราเปิดตรวจที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ นั้น ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิบัติได้เพราะเกินกำลังความสามารถ ในขณะที่เกิดเหตุในคดีนี้ อัตราการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ ปัญหาการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่เกิดจากการกำหนดนโยบายที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามใช้วิธีการสุ่มตรวจ จึงไม่ได้เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนสามารถกระทำได้ เพราะคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ในแต่ละวันหากให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตรวจสอบทุกใบขนสินค้า ก็เป็นการพ้นวิสัยที่จะกระทำได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ในปริมาณงานเป็นจำนวนมาก โดยให้ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ที่ให้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์สินค้าทุกรายใบขนสินค้าตามอัตราเปิดหีบห่อนั้น จึงเท่ากับว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งให้กระทำในสิ่งที่พ้นวิสัยที่จะปฏิบัติได้ ส่วนเอกสารบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า



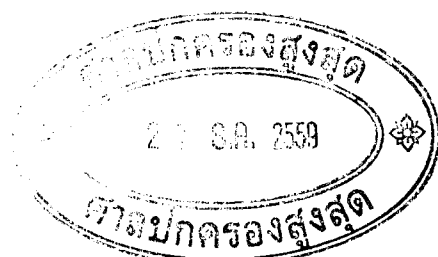
/การจัดทำ...

การจัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือจะจัดทำขึ้นเมื่อเรือได้นำสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วไม่เกินกว่า ๖ วัน นับจากวันที่เรือได้ออกไปนอกราชอาณาจักร ในการพิสูจน์ถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวจึงไม่อาจทำได้ เพราะสินค้าได้บรรจุไปกับเรือออกนอกราชอาณาจักรแล้ว จึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลที่สำแดงในบัญชีสินค้าสำหรับเรือได้ ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยถึงเหตุผลต่างๆ ของการที่บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้บรรยายไว้ในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างในคดีนี้เป็นแต่เพียงสำเนาที่คัดมาจากริษัทตัวแทนเรือ โดยไม่มีอะไรยืนยันว่าเอกสารนี้จะถูกดัดแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไร เพราะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำฟ้องข้อ ๙ และผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเรียกเอกสารต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ พร้อมทั้งหลักฐานการรับพร้อมลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับเอกสารดังกล่าวเข้ามาในสำนวนนี้แล้ว แต่ศาลปกครองชั้นต้นกลับไม่ได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาในสำนวนแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้เรียกเอกสารและวินิจฉัยในข้อต่อสู้ประเด็นนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้พบข้อพิรุธของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็นเรื่องต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่ามีต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรืออยู่ในความครอบครอง แต่เมื่อมีการพิจารณาคดีในศาลโดยจะต้องนำต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาแสดงต่อศาลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะมีอ้างว่าต้นฉบับอยู่ในการพิจารณาคดีของอีกศาลหนึ่ง เช่น มีการพิจารณาคดีอยู่ในศาลปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าต้นฉบับสินค้าสำหรับเรืออยู่ในความครอบครองของศาลภาษีอากรกลางหรือศาลอาญากรุงเทพใต้ แต่ในคดีที่มีการพิจารณาในศาลภาษีอากรกลางหรือศาลอาญากรุงเทพใต้ จะอ้างว่าต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรืออยู่ในความครอบครองของศาลปกครอง หรืออยู่ในความครอบครองของอีกศาลหนึ่ง สลับกันไปมาอย่างนี้เรื่อยไป เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นพยานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องให้การทั้งศาลภาษีอากรกลางและศาลอาญากรุงเทพใต้ในการดำเนินคดีกับผู้ส่งออกหรือผู้รับโอนบัตรภาษีอากร ทำให้ทราบถึงข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในประเด็น



/ต้นฉบับ...

ต้นฉบับสินค้าสำหรับเรือที่นำไปกล่าวอ้างเหตุแห่งการที่ไม่สามารถส่งต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือต่อทุกศาลได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีคดีพิพาทกันระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นคดีในศาลอาญา และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา จำเลยในคดีดังกล่าวคือเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พยายามบ่ายเบี่ยงไม่นำส่งต้นฉบับพยานเอกสาร โดยเฉพาะต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือ โดยอ้างว่าได้ทำลายต้นฉบับบัญชีสินค้าสำหรับเรือแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามโดยเชื่อในคำให้การดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม โดยไม่มีการตรวจสอบพยานหลักฐานจากในสำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่ามีการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยมีการสอดแทรกบัญชีสินค้าสำหรับเรืออันเป็นเท็จ โดยใช้หมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นที่ส่งออกจริงมาใส่แดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกนั้น ศาลปกครองชั้นต้นมิเคยได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในสำนวนว่า ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างนั้นมีพยานหลักฐานจริงหรือไม่ ส่วนการรับฟังพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ศาลปกครองชั้นต้นกลับรับฟังพยานหลักฐานดังเช่นการที่รับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีอาญา คือ จะรับฟังหลักฐานโดยปราศจากข้อสงสัยทั้งสิ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่า ในข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่นำเสนอต่อศาลมีอยู่จำนวนมากมาย แต่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้รับฟังพยานหลักฐานทั้งสิ้น ทั้ง ๆ ที่ความจริงการรับฟังพยานหลักฐานควรที่จะรับฟังอย่างเท่าเทียมกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามฝ่ายเดียว จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การโอนบัตรภาษีในคดีนี้ ไม่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่อย่างใด บุคคลที่ลงนามในการอนุญาตให้โอนบัตรภาษีไม่ได้เป็นบุคคลที่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้มีการโอนบัตรภาษีได้ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากบัตรภาษีในคดีนี้ ไม่มีการลงนามอนุมัติให้โอนบัตรภาษีจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเกิดจากฝ่ายออกบัตรภาษีเอื้อประโยชน์ให้มีการโอนบัตรภาษีได้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นช่องทางให้มีการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

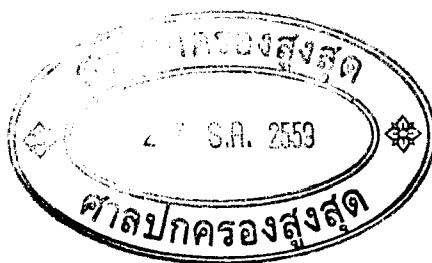


/อันเป็น...

อันเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกร้องเรียนตามบัตรสนเท่ห์ เมื่อบัตรภาษีในคดีนี้มีการโอนบัตรภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บัตรภาษีอากรในคดีนี้จึงมีผลเป็นโมฆะตามกฎหมาย เมื่อบัตรภาษีในคดีนี้เป็นโมฆะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่ผู้ที่กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กล่าวอ้าง เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ ก็เนื่องจากผู้ส่งออกได้ส่งออกสินค้าออกนอกราชอาณาจักรมีปริมาณที่มาก ทำให้ปริมาณงานมีจำนวนมากจนเกินกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทำหน้าที่นายตรวจและผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ที่จะสามารถปฏิบัติงานตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ทำหน้าที่นายตรวจและผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในใบขนสินค้าขาออกทุกฉบับแล้วทำการสุ่มเลือกใบขนสินค้าขาออกบางฉบับ เพื่อทำการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ และเหตุผลที่ปริมาณงานมากเกินกว่ากำลังจะปฏิบัติได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้เงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามว่า ขอดึงเอาคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจงที่ยื่นต่อศาล เป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และขอแก้อุทธรณ์ว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้ตัวแทนเรือจัดทำและส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๕๖๘ มาตรา ๕๑ จึงถือว่าบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารราชการ สำหรับกรณีของผู้ส่งของออกรายนี้ เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามรายงานการสอบข้อเท็จจริงและบัญชีสินค้าสำหรับเรือว่า ไม่ได้เป็นผู้ส่งของออกตามใบขนสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ส่งของออกในคดีนี้ได้แอบอ้างคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่น ทำให้ชื่อผู้ส่งของออกตามบัญชีสินค้าสำหรับเรือไม่ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้า ฉบับที่เกี่ยวข้องและในขณะเกิดเหตุผู้อำนวยการกองตรวจสินค้าขาออกมีอำนาจที่จะออกระเบียบปฏิบัติภายในกองตรวจสินค้าขาออกเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือคำสั่งที่มีศักดิ์สูงกว่า การที่กองตรวจสินค้าขาออกได้มีคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ คำสั่งฉบับนี้ย่อมมีผลใช้บังคับจนกว่าจะถูกยกเลิกตามแบบพิธีของการออกระเบียบ เมื่อคำสั่งกองตรวจสินค้า



/ขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐...

ขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ยังไม่ถูกยกเลิกตามแบบพิธี คำสั่งดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับ และเป็นแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะของกองตรวจสินค้าขาออก ส่วนประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น เป็นระเบียบปฏิบัติทั่วไปที่ใช้บังคับเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปทุกส่วนราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๔๖/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ จึงไม่มีผลลบล้างระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ กล่าวคือ ต้องเปิดตรวจทุกใบขนสินค้า โดยแต่ละใบขนสินค้าที่เปิดตรวจสามารถ สุ่มเปิดตรวจสินค้าได้ตามรายการที่ระเบียบกำหนดไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานของระเบียบที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่ได้ ไปทำการตรวจและควบคุมสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ทั้งที่เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นการเปิดโอกาสและเป็นช่องทางให้บริษัทกระทำการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากร ได้สำเร็จ พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ดังนั้น การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่ง กรมศุลกากร ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการกล่าวอ้างเหตุผลของผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่า ปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ นั้น ไม่มีเหตุผล เพียงพอที่จะรับฟังได้ เพราะการที่ไม่อาจจะปฏิบัติงานตามระเบียบได้ ต้องเป็นการพ้นวิสัย อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปฏิบัติได้เลย ถ้าเพียงแต่ปฏิบัติยากหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ยังไม่ใช่เป็นการพ้นวิสัย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารทั้งที่รู้ว่า เอกสารดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานการส่งออกที่ผู้ส่งออกสามารถนำไปใช้ผ่านขั้นตอนอื่น เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้ ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีนโยบาย การส่งเสริมการส่งออก ก็มีได้หมายความว่า จะสามารถละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้ และการจะถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ปฏิบัติตามประมวล ระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ และคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะเป็นการอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น



/ได้โดยปริยาย...

ได้โดยปริยายไม่ได้ แม้ว่าจะมีปริมาณงานมากเกินความสามารถ ถ้าปริมาณงานมีจำนวน
 มากเกินไปให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาทางแก้ไข และในระหว่างที่ยังมิได้มีการ
 แก้ไข ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยหาก
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ปริมาณงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์จำนวนเท่าใด ก็ต้องลงลายมือชื่อ
 รับรองในเอกสารตามจำนวนเท่าที่ความสามารถของตนจะกระทำได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
 อ้างว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ส่งสินค้าออกไป
 นอกราชอาณาจักรที่แท้จริง นั้น เห็นว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นไปตามมาตรา ๕๑
 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ หากนายเรือหรือตัวแทนเรือ
 ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องได้รับโทษตามมาตรา ๑๑๙
 ที่บัญญัติว่า ถ้าผู้ใดกระทำความผิดพระราชบัญญัตินี้และความผิดนั้น มิได้มีบัญญัติโทษไว้
 เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นไซ้ ท่านว่าผู้นั้นต้องระวางโทษ
 ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท เมื่อตัวแทนเรือเป็นผู้จัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือจำเป็นต้องรู้ว่า
 มีสินค้าอะไรบรรทุกอยู่ในเรือ ซึ่งมีรายละเอียดแห่งสินค้าทั้งหมดที่บรรทุกลงในเรือ
 ลำนั้นๆ ที่ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก เพราะเป็นงานในหน้าที่ที่ตัวแทนเรือต้องทำ
 เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบธุรกิจ เมื่อกฎหมายระบุโทษ
 ของการกระทำความผิดไว้แล้ว จึงไม่มีตัวแทนเรือคนใดที่จะดำเนินการผิดพลาดเพราะอาจถูก
 ลงโทษตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่าบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่สำคัญและเชื่อถือได้
 ฉบับหนึ่ง ที่ใช้ยืนยันถึงการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ดังนั้น การตรวจสอบว่า
 สินค้าตามใบขนสินค้าที่ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้มีการส่งออกหรือไม่ จึงสามารถ
 ตรวจสอบจากบัญชีสินค้าสำหรับเรือได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับบัญชีสินค้าสำหรับเรือไว้แล้ว
 บัญชีสินค้าสำหรับเรือฉบับดังกล่าวจึงเป็นเอกสารราชการ การอ้างเพื่อเป็นพยานต่อศาล
 จึงไม่จำเป็นต้องยื่นต้นฉบับ การทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรรายนี้เป็นผล
 โดยตรงจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติฯ และคำสั่ง
 กองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน
 จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
 อย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า
 การที่ชื่อผู้ส่งของออกในใบขนสินค้าแตกต่างจากชื่อผู้ส่งของออกที่ปรากฏอยู่ในบัญชีสินค้า



/สำหรับ...

สำหรับเรือเป็นเพราะตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ บริษัทนายหน้าจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะปกปิดชื่อผู้ส่งของออกที่แท้จริง เพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๑ จะต้องมีการรายละเอียดที่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ฉะนั้น การนำธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจมากล่าวอ้างเพื่อที่ตนจะไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อาจรับฟังได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า ขอให้เอาคำให้การ คำให้การเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และแก้อุทธรณ์ว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกเป็นเอกสารที่นายเรือหรือตัวแทนเรือจัดทำโดยต้องมีรายละเอียดแห่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าขาออกของศุลกากรนั้นยื่นต่อศุลกสถานภายใน ๖ วันเต็ม นับแต่วันที่ได้ออกใบปล่อยเรือขาออกให้ โดยทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันและต้องมีใบรับรองสินค้าแนบไปด้วย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับนายเรือหรือตัวแทนเรือที่รับส่งสินค้าไม่ได้รับประโยชน์จากการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือผู้ส่งออก จึงไม่มีเหตุผลที่จะระบุชนิดสินค้าในลักษณะที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือผู้ส่งออก กรณีจึงไม่มีเหตุผลใดที่นายเรือหรือตัวแทนเรือจะจัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกให้ผิดไปจากความเป็นจริง เพราะการกระทำเช่นนั้นนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในการส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางด้วย บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกจึงเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้ว่าบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด แอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นมาใส่ลงในใบขนสินค้าขาออกทั้งที่ไม่มีสินค้าส่งออกจริง เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่าหมายเลขคอนเทนเนอร์ตามที่ระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกนั้นเป็นคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าของผู้ส่งออกรายอื่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ส่งออกไปกับคอนเทนเนอร์แต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะนายตรวจศุลกากรกลับลงนามรับรองในเอกสารประกอบการส่งออกว่ามีสินค้า



/ของบริษัท...

ของบริษัทดังกล่าวจริง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสและเป็นช่องทางให้บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตสำเร็จ พฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ส่วนในขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชย ค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษีให้กับผู้ส่งออก มีเจ้าหน้าที่ประเมินอากร เจ้าหน้าที่ผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสมบูรณ์ นายตรวจศุลกากรผู้ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ นายตรวจศุลกากรผู้รับบรรจุทุกคอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าลงเรือเพื่อส่งออก ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวทุกคนได้ลงนามความสมบูรณ์ถูกต้องของการส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก แล้วส่งมาให้ฝ่ายชดเชยอากรเพื่อตรวจสอบและจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ส่งออก เจ้าหน้าที่ประเมินอากร ฝ่ายชดเชยอากร เป็นผู้ตรวจสอบคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ย่อมไม่ทราบว่าสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด นั้น ไม่ได้ส่งออกจริง เนื่องจากใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวเป็นเอกสารของทางราชการ ที่ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ประเมินอากร ฝ่ายชดเชยอากร แต่ความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ว่าตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกหรือไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามลงนามรับรองในเอกสารประกอบการส่งออกต่างๆ เช่น ใบขนสินค้าขาออก และใบกำกับคอนเทนเนอร์ ทั้งที่ไม่มีสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด จึงเป็นการเปิดโอกาสและเป็นช่องทางให้ผู้ส่งออก นำใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปยื่นคำขอรับเงินชดเชย จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและศุลกากรักษ์ต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายชดเชยอากร จึงไม่มีน้ำหนักให้ฟังรับฟัง ส่วนในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ทำนองเดียวกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกของบริษัทดังกล่าวว่าสำแดงตรงกับสินค้าที่บรรจุหรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าได้ปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ครบถ้วน



/ถูกต้องแล้ว...

ถูกต้องแล้ว ยกเว้นกรณีมีปริมาณไบชนสินค้านำออกเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะใช้วิธีการ
 สุ่มตรวจเฉพาะไบชนสินค้านำออกบางฉบับเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มอบเอกสารหลักฐาน
 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
 ได้ตระหนักไว้ในขณะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่า คณะกรรมการฯ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
 ให้ถ้อยคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิใช่ในฐานะ
 พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ นอกจากนั้น ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ได้เสนอพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้
 และเป็นเพียงการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการฯ จึงไม่ต้องแจ้ง
 ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบก่อน
 ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด อีกทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 ก็ได้กำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติไว้ให้ต้องดำเนินการดังกล่าว จึงถือได้ว่าขั้นตอนการสอบ
 ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างว่า
 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ตุลาการ ผู้ดำรงตำแหน่งนายตรวจตุลาการและ
 ตุลาการรั้ง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
 ต่อศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๑๒/๒๕๕๓ โดยนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล
 อดีตผู้อำนวยการกองตรวจสินค้านำออก และอดีตอธิบดีกรมตุลาการ ได้เป็นพยานโจทก์
 เบิกความเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจตุลาการและตุลาการรั้งในขณะนั้นที่
 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดให้ต้องตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้านำเข้า
 คอนเทนเนอร์ทุกไบชนสินค้านำออกได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวอ้างคำเบิกความของนางสาวนิษา
 อุษณพงศ์ อดีตผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัททรานสปอร์ต แอนด์ เฟรตโฟร์เวิร์ดดิ้ง
 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนสายเดินต่างประเทศ และคำเบิกความ
 ในคดีอาญา คดีหมายเลขดำที่ ๓๖๓๗/๒๕๔๘ ของนายสมคิด นภาสว่างวงศ์ อดีตกรรมการ
 ผู้จัดการบริษัทโกลบลิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า (ตัวแทน
 ตู้สินค้าของสายเดินเรือชามูเดอราชิบปีงไลน์) ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยื่นเอกสารคำเบิกความ
 ของพยานในคดีอาญาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นั้น
 ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำแถลงถึงคำเบิกความของนายชวลิต และนางสาวนิษา
 ต่อศาลอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๑๒/๒๕๕๓ และคำเบิกความของนายสมคิดนภา



/ต่อศาลอาญา...

ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๖๓๗/๒๕๔๘ ดังกล่าว มิได้เป็นข้อ
 ที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นและมีปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบ
 เรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งมิใช่ข้อเท็จจริง
 ที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีอันจะอ้างเหตุจำเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจเสนอต่อศาล
 ได้ก่อนหน้านี้ คำแถลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 ที่กำหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา
 คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ อีกทั้งคดีหมายเลขดำ
 ที่ อ. ๑๔๑๒/๒๕๕๓ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง มิได้เกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันกับการ
 พิจารณาความรับผิดทางละเมิดกรณีทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรรายบริษัทกานิชก้า
 เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ส่วนคำเบิกความของนางสาวนิษา
 ที่ระบุว่า ...บริษัททรานสปอร์ต แอนด์ เฟรตโฟรเวิร์ดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 รับส่งสินค้าให้แก่บริษัทโอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือ
 สิงคโปร์.. และที่ระบุว่า ...ชิปเปอร์ที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าขาออกสำหรับเรือไม่จำเป็นต้อง
 เป็นเจ้าของสินค้า... คำเบิกความดังกล่าวก็มิได้เกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันกับการพิจารณา
 ความรับผิดทางละเมิดกรณีทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรรายบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 สำหรับคำเบิกความของนายสมคิด ในคดีอาญา คดีหมายเลขดำที่ ๓๖๓๗/๒๕๔๘, ๔๐๔๕/๒๕๔๘,
 ๔๓๒๓/๒๕๔๘, ๔๗๐๕ - ๗/๒๕๔๘ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างนั้น เป็นคำเบิกความที่เกี่ยวข้อง
 กับการณบริษัทผู้ส่งออกรายห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพาชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดนามิค
 และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอนงค์ คำเบิกความของบุคคลดังกล่าวจึงมิได้เกี่ยวข้องหรือ
 มีผลผูกพัน ส่วนขั้นตอนการพิจารณาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
 ตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชย เป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของเอกสาร
 เท่านั้น มิได้ตรวจสอบว่าสินค้าที่บรรจุในคอนเทนเนอร์เป็นสินค้าตรงกับที่สำแดงไว้ใน
 เอกสารดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการตรวจสอบว่าสินค้าที่อยู่ในคอนเทนเนอร์เป็นสินค้า
 ตรงกับที่สำแดงไว้ในเอกสารดังกล่าวหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนการตรวจปล่อยและควบคุมการ
 บรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีนายตรวจสอบศุลกากรและศุลกากรักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ การที่
 บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สามารถกระทำการทุจริตได้สำเร็จ จึงเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและศุลกากรักษ์ ผู้รับรองการตรวจปล่อยสินค้าที่รับรองว่ามีการส่งสินค้าออก



/ไปนอกราชอาณาจักร...

ไปนอกราชอาณาจักร สำหรับกรณีการหักลดส่วนจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ นั้น ตามสำนวนการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่วงเวลาขณะที่เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแต่อย่างใด และกรมบัญชีกลางได้เคยสอบถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับปัญหาปริมาณงานมากที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการว่า ได้เคยมีการรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแก้ไข ประการใดหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่ปรากฏว่า มีการรายงานเป็นบันทึกหรือหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องดังกล่าวส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในกรณีนี้ โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับบุคลากรฯ เต็มจำนวนความเสียหาย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย จึงยังคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำแถลงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรต่อศาลอาญา ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๑๒/๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กล่าวอ้างถึงคำเบิกความของนายชวลิต เศรษฐเมธิกุล อดีตผู้อำนวยการกองตรวจสินค้าขาออก และอดีตอธิบดีกรมศุลกากร ได้เป็นพยานโจทก์ เบิกความเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจศุลกากรและศุลกากรฯ และคำเบิกความของนางสาวนิษา อุษณพงศ์ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ทรานสปอร์ต แอนด์ เฟรตโฟร์เวิร์ดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนสายเดินเรือต่างประเทศ และคำเบิกความในคดีอาญา คดีหมายเลขดำที่ ๓๖๓๗/๒๕๔๘ ของนายสมคิด นภาสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโกลบลิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าตามคำให้การของนายชวลิตแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจศุลกากร และศุลกากรฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ให้นายตรวจทำการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ทุกใบขนส่งสินค้า



/และศุลกากรฯ...

และศุลกากรก็มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายตรวจศุลกากร ในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ อันเนื่องมาจากปริมาณงานมีอัตราเกินกว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติได้ และพยานปากดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือเจ้าหน้าที่นายตรวจศุลกากร และศุลกากรทำตามประมวลระเบียบโดยเคร่งครัด ก็จะทำให้เกิดความเสียหายที่จะทำให้สินค้าตกเรือ และต้องรอเที่ยวเรือเป็นเวลานานร่วมเดือน อันจะทำความเสียหายให้แก่ผู้ส่งออกอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความน่าเชื่อถือของประเทศ และการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด อันจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอันยากที่จะเยียวยาแก้ไข และเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะถูกการลงโทษ โดยอาจถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหน้าที่ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการส่งออก และการลดขั้นตอนกระบวนการพิธีการส่งออกอันเป็นอุปสรรคต่อนโยบายในการส่งเสริมการส่งออกของรัฐ

นอกจากนั้น จากคำให้การของนายชวลิตแสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบดีถึงปัญหาและข้อเท็จจริงของการที่นายตรวจศุลกากรและศุลกากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรได้ และต่อมานายชวลิตก็ไม่มีคำสั่งยกเลิกการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ส่วนคำให้การของนางสาวนิษา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าชื่อผู้ส่งออกที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าสำหรับเรืออาจไม่ใช่ชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของสินค้าดังที่พยานได้ให้การว่า ชิปปเปอร์ที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าขาออกสำหรับเรือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้า เนื่องจากชื่อผู้ส่งที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าสำหรับเรืออาจเป็นนายหน้าผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ทำการปกปิดชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริง เมื่อคำว่า SHIPPER อันอาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ส่งออกที่แท้จริงเท่านั้น แต่อาจหมายถึงผู้ว่าจ้างในการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจเป็นนายหน้าผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็ได้ ดังนั้น บัญชีสินค้าสำหรับเรือจึงไม่สามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรที่แท้จริง ส่วนนายสมคิดให้การว่าบริษัทของพยานเป็นตัวแทนเจ้าของคอนเทนเนอร์ของสายการบินเรือ ซามูเดอร์ว่า ชิปปิงไลน์ ผู้ที่จองตู้นั้น ผู้ส่งออกอาจจองโดยตรงหรือจองผ่านตัวแทนผู้ส่งออกก็ได้ ชื่อผู้ส่งออกในบัญชีสินค้าสำหรับเรืออาจไม่ใช่ชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริง ดังคำเบิกความของพยานที่ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัทจะระบุชื่อผู้ส่งออกในใบขนส่งสินค้าขาออกต่อมา มีการแข่งขันกันสูง ทางท่าเรือจึงอนุญาตให้บริษัทโกลบลิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำตู้ขึ้นเรือ



ระบุเป็นชิปเปอร์แทนได้ และบัญชีตู้ขึ้นเรือ (คาร์โกเมนิเฟส) ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ส่งออกเป็นชิปเปอร์ แต่สามารถใช้ชื่อของผู้จองระวางเรือเป็นชิปเปอร์ก็ได้ ทำให้เห็นได้ว่าชื่อผู้ส่งออกที่ระบุในบัญชีสินค้าสำหรับเรือนั้น อาจไม่ใช่ชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริง แต่อาจเป็นนายหน้าผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือบริษัทตัวแทนตู้สินค้าของสายเดินเรือนั้น ที่ทำการปกปิดชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า การจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบปัญหาในเรื่องอัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เพื่อนำมาใช้เป็นเหตุผลในการหักส่วนแบ่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับรู้ถึงปัญหาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่สามารถปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ แต่ตามรายงานสำนวนการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานสภาพปัญหาดังกล่าว และช่วงเวลาในขณะเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมิได้รายงานปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด และกรมบัญชีกลางได้เคยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการเพื่อประกอบการอุทธรณ์ในคดีทุจริตเงินชุดเขยของผู้ส่งออกรายอื่นว่าได้เคยมีการรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแก้ไขประการใด หรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารการรายงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแต่ประการใด จึงถือไม่ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถนำเหตุดังกล่าวมาหักส่วนความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ การกล่าวอ้างเหตุผลของผู้ฟ้องคดีทั้งสามว่า ปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบได้ นั้น ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ เพราะการที่ไม่อาจจะปฏิบัติงานตามระเบียบได้ต้องเป็นการพ้นวิสัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปฏิบัติได้เลย ถ้าเพียงแต่ปฏิบัติยากหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ยังไม่ใช่เป็นการพ้นวิสัย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



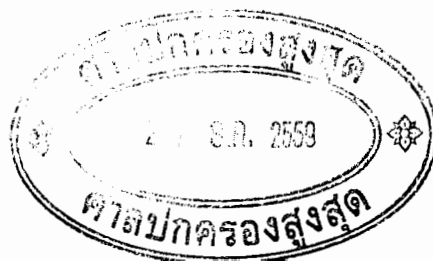
/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลับ ที่
นร ๐๑๐๘.๑๑/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งให้ปลัดกระทรวงการคลังทราบว่ามี
ผู้ใช้นามว่า ร่มโพธิ์ ๔๐ ได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กล่าวหาว่ามีบริษัทผู้ส่งสินค้าออก
จำนวน ๒๒ ราย กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งที่ ๗๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่า มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง
และมีผู้ส่งออกกระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในลักษณะเดียวกัน
เป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งที่ ๔๐/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
และคำสั่งที่ ๘ ถึงที่ ๑๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก ๗ คณะ เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๑๑/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบริษัทกานิชกา เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทเสื้อผ้าไปยังต่างประเทศ เพื่อขอรับ
เงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิต
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้นำเข้าสินค้า
ขาออกฉบับม้วนน้ำเงินไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไปแล้ว โดยมีการแอบอ้าง
หมายเลขคอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าของบริษัทอื่นซึ่งเป็นรายชื่อที่ตัวแทนบริษัทเรีอรับรอง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้มีคำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะกรรมการฯ
เห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือร่วมทุจริตกับผู้กระทำผิด หรือจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากอัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน การที่เจ้าหน้าที่เปิดตรวจหีบห่อสินค้าเฉพาะที่ต้องสงสัยเท่านั้น
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง



/ในช่วงเวลา...

ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐให้ส่งเสริมการส่งออก ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับมอบใบขนสินค้าขาออกเป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ทุกรายภายในระยะเวลาจำกัดที่ต้องให้เสร็จทันบรรทุกสินค้าขึ้นเรือเพื่อเดินทางออกไปต่างประเทศ แต่ทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามใบขนสินค้าขาออกทุกฉบับที่ตนรับผิดชอบ ผู้ส่งออกจึงอาศัยโอกาสดังกล่าวกระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้โดยง่าย ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเพราะประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่องการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรดำเนินการแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติและการค้าสากล และเพื่อความเป็นธรรมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะเป็นนโยบายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานต้องส่งเสริมการส่งออกตามนโยบายภาครัฐ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรงดการดำเนินการทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่

ต่อมา ฝ่ายวินัย ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยมิได้ส่งสินค้าออก และเห็นว่า นายตรวจศุลกากรมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงานมากทำให้ไม่สามารถไปตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ได้ทุกราย ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไข แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับสละการตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เป็นเหตุให้ผู้ส่งออกทราบถึงช่องทางเพื่อกระทำการทุจริตในการส่งออกและนำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุลำเงินมาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๗๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ รายงานผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๙๒๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบโดยเห็นว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชย



ค่าภาษีอากร เป็นเงิน ๑,๔๒๓,๔๕๔.๔๕ บาท และเห็นว่า นายตรวจศุลกากรผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก เปิดตรวจสินค้าและตรวจสอบคอนเทนเนอร์ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นตู้เปล่าหรือมีสินค้าบรรจุอยู่ จึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คอนเทนเนอร์ที่ถูกระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกของบริษัทดังกล่าว จำนวน ๕๑ ฉบับ เป็นคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าของผู้ส่งออกรายอื่น พฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่านายตรวจศุลกากรมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยรับรองการตรวจปล่อยสินค้าในใบขนสินค้าขาออกข้างต้นทั้งที่ไม่มีสินค้าของบริษัทดังกล่าว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เมื่อกรณีทุจริตเกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับศุลกากรักษ์ กรณีบริษัทกานิชกา เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก เป็นเงิน ๑,๔๒๓,๔๕๔.๔๕ บาท โดยให้เหตุผลเช่นเดียวกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔(ส)/๑๐๐๓ และหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔(ส)/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔(ส)/๒๔๔๐ และที่ กค ๐๕๑๔(ส)/๒๔๔๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟังไม่ขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือข้อกฎหมายอื่นใด อันจะมีผลทำให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น



/ผู้ฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างลูกหนี้ร่วมกับนายโสภณ รัตนหาญเวชย์ ศุลการักษ์ เกินกว่า ๑๑๓,๑๙๔.๓๒ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายฉลาด อยู่ยืน ศุลการักษ์ เกินกว่า ๕๖,๕๗๑.๖๖ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุวิป สุรัตนกุล ศุลการักษ์ เกินกว่า ๔๖,๘๓๕.๗๗ บาท และเฉพาะ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิทยา ประจวบเหมาะ ศุลการักษ์ เกินกว่า ๕,๖๓๓.๗๑ บาท ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิชัย ศรีประเสริฐการคำ ศุลการักษ์ เกินกว่า ๑๒,๒๙๒.๐๗ บาท และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายประดิษฐชัย จันวงศ์แก้ว ศุลการักษ์ เกินกว่า ๖,๑๕๕.๘๑ และในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับ นายมงคล (นรเศรษฐ์) สวয়วิเศษ ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ เป็นเงิน ๓๔,๓๒๑.๖๗ บาท ทั้งหมด และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุขุม แดงประไพ ศุลการักษ์ เกินกว่า ๕๐,๑๕๙.๖๗ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงยืนอุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิดหรือไม่



/เห็นว่า...

พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบ และสั่งการตามที่ฝ่ายวินัยฯ เสนอเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นบทกฎหมายเฉพาะ ส่วนอายุความนับแต่วันกระทำละเมิดไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องนำมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ตามความ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และให้ถือว่าวันที่มีการวางฎีกาซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตามจำนวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ครบองค์ประกอบของการทำละเมิดเป็นวันทำละเมิด คดีนี้ข้อเท็จจริงในสำนวนไม่ปรากฏว่าได้วางฎีกาในวันใด แต่ขั้นตอนการวางฎีกาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการออกบัตรภาษีและมีการนำบัตรภาษีนั้นไปใช้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โบนัสสินค้าขาออกที่พิพาทในคดีนี้ ซึ่งไม่รวมโบนัสสินค้าขาออก เลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ ได้มีการออกบัตรภาษีในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๙ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาสิบปีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า เป็นการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินภายในกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วัน



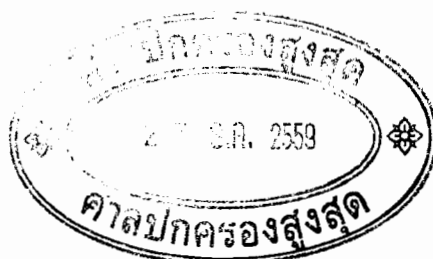
/ทำละเมิด...

ทำละเมิด การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า วันทำละเมิดจะต้องนับอายุความจากวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่เป็นวันทำละเมิด ไม่อาจรับฟังได้

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสดำเนินข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าส่งออกเข้าคอนเทนเนอร์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มีพฤติการณ์ทุจริตในการส่งออกขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร คณะกรรมการดังกล่าวได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งสามมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ตามใบขนสินค้าขาออกของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้การต่อคณะกรรมการในทำนองเดียวกันว่ามีปริมาณงานมาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจและบรรจุสินค้าตามระเบียบที่กำหนดได้ แต่เพื่อไม่ให้เสียหายต่อภาคเอกชนและส่วนราชการ จึงใช้ประเพณีปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาโดยการสุ่มตรวจในบางรายเท่านั้น และจำไม่ได้ว่าได้ไปตรวจและบรรจุสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ด้วยตัวเองหรือไม่ และในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ชี้แจงถึงช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ อ้างว่า รัฐบาลและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมผู้ส่งออกในการส่งออกสินค้า ทำให้การส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้ชี้แจงโต้แย้งการรับฟังบัญชีสินค้าสำหรับเรือ ซึ่งเป็นเอกสารไม่มีความน่าเชื่อถือนำมาเป็นพยาน และโต้แย้งว่า ใบขนสินค้าที่อ้างถึงเมื่อนับจากวันที่ตรวจปล่อยสินค้าถึงปัจจุบันเกินกว่า ๑๐ ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและเกินกว่า ๒ ปี นับแต่รู้ตัวเจ้าหน้าที่ จึงขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า ในขั้นตอนของ



/การสอบข้อเท็จจริง...

การสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ประกอบกับ รายละเอียดในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งให้คดีใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ให้การ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกิดการกระทำผิด และได้แย้งเกี่ยวกับการรับฟัง บัญชีสินค้าสำหรับเรือและใบขนสินค้าขาออกที่อ้างถึง จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่จะทำให้บริษัทผู้ส่งออกสินค้าได้นำเอกสาร ที่ผ่านการรับรองของตนไปประกอบการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร และได้มีโอกาสโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ที่ว่า ตนไม่ได้รับการแจ้งสิทธิ และไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในการสอบ ข้อเท็จจริง ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำละเมิดต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิด จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวล ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดหลักเกณฑ์พิธีการตรวจปล่อยของขาออก และอัตราการเปิดตรวจสินค้าที่ส่งออก ไว้ว่า เมื่อนายตรวจหรือสารวัตรศุลกากรตรวจ เป็นที่พอใจแล้วให้สลักรายการตรวจในใบขนสินค้าขาออก แล้วลงชื่อผู้ทำการตรวจปล่อย พร้อมวัน เดือน ปี กำกับ สำหรับสินค้าที่บรรจุเข้าคอนเทนเนอร์ เมื่อศุลกากรรั้งร้อยแถบเหล็ก และหรือลวดประทับดวงตรา กศก. แล้ว ให้ตัวแทนเรือหรือผู้ส่งออกเซ็นชื่อรับรองสินค้า และดวงตรา กศก. ที่ประทับไว้ในใบกำกับคอนเทนเนอร์ ซึ่งตามแบบใบกำกับคอนเทนเนอร์จะ ปรากฏรายละเอียดเลขที่ใบขนสินค้าขาออก ชื่อผู้ส่งออก หมายเลขยี่ห้อ ชนิดของสินค้า จำนวนหีบห่อ วันที่บรรจุ หมายเลขดวงตรา กศก. และเลขประจำตัวคอนเทนเนอร์ ซึ่งเมื่อศุลกากรรั้งร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ประตูคอนเทนเนอร์ และบันทึกหมายเลข ดวงตรา กศก. ลงในใบกำกับคอนเทนเนอร์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ประทับตรา กศก. และตามคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ เรื่อง การตรวจและ บรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ข้อ ๒ กำหนดนายตรวจหรือ



/สารวัตร...

สารวัตรศุลกากรเมื่อตรวจสอบสินค้าถูกต้องแล้วให้ลงนามพร้อม วัน เดือน ปี ในใบกำกับคอนเทนเนอร์ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการบรรจุ... ข้อ ๓ กำหนดว่า เมื่อสินค้าบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ศุลกากรกษผู้ทำหน้าที่ประทับดวงตรา ก.ศ.ก. หรือแถบเหล็กศุลกากร และทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุ ประทับดวงตรา ก.ศ.ก. หรือแถบเหล็กศุลกากร ที่คอนเทนเนอร์ พร้อมระบุหมายเลขดวงตราหรือแถบเหล็ก และลงนามพร้อม วัน เดือน ปี ในใบกำกับคอนเทนเนอร์ แล้วให้นำใบกำกับคอนเทนเนอร์มอบนายตรวจหรือสารวัตรศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของเพื่อให้ดำเนินการกับใบกำกับคอนเทนเนอร์ต่อไป และข้อ ๔ กำหนดว่า ให้ศุลกากรกษผู้ทำหน้าที่ประทับตรา ก.ศ.ก. คอนเทนเนอร์ มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายตรวจหรือสารวัตรศุลกากรในการตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ด้วย

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้ส่งออกสินค้าประเภทเสื้อผ้าไปต่างประเทศ ได้ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้นำเข้าสินค้าขาออกฉบับมุนน้ำเงินไปยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑,๔๒๓,๔๕๔.๔๕ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตรวจความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบใบขนสินค้า ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก เปิดตรวจสินค้าและตรวจสอบคอนเทนเนอร์ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น เป็นตู้เปล่าหรือมีสินค้าบรรจุอยู่ จึงอนุญาตให้บรรจุสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตามใบขนสินค้าขาออกที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๕ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๘ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๙ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๔ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๑๘ ๑๒๗๗ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๐๖๐๖ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๐๖๐๕ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๐๖๐๐ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๑๐๙๘ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๑๐๙๗ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๒๘ ๐๖๐๗ เลขที่ ๐๒๑๑ ๒๐๓๘ ๐๕๔๗ เลขที่ ๐๒๑๑ ๒๐๔๘ ๐๔๔๑ เลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๔๘ ๑๑๐๙ และเลขที่ ๐๒๑๒ ๒๐๔๘ ๑๑๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๑ ๒๑๐๘ ๐๔๐๖ เลขที่ ๐๒๑๑



๒๑๐๘ ๐๔๘๕ และเลขที่ ๐๒๑๑ ๒๑๐๘ ๐๔๘๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบ
ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๓๔๑
เลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๓๓๙ และเลขที่ ๐๒๑๓ ๒๑๑๗ ๐๔๗๕

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริงหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรมศุลกากร
ที่ ๑๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า
ผู้ส่งออกสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปต่างประเทศ มีความประสงค์จะขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๔ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรากฏว่าได้มีการส่งออก
แต่ได้ยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งกรมศุลกากร
ที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทุจริตในการส่งออกขอรับเงิน
ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
ที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ส่งออกได้มีการ
ส่งออกสินค้าจริงแต่ได้นำหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นที่มีการส่งออกจริง
มาระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออก และนำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุลำเงินไปขอรับเงินชดเชย
ค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษีตามใบขนสินค้าขาออก จำนวน ๕๑ ฉบับ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม
อ้างว่า ได้ตรวจสอบจากบัญชีสินค้าสำหรับเรือแล้ว จึงเชื่อว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
กระทำการทุจริต แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะเป็นสำเนาที่คัดมาจากบริษัทตัวแทนเรือ โดยไม่มีอะไรยืนยันว่าเอกสารนี้จะถูกดัดแปลง
แก้ไขหรือไม่อย่างไร และศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดส่งต้นฉบับบัญชี
สินค้าสำหรับเรือ นั้น เห็นว่า บัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือ
ต้องทำขึ้น เพื่อยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๖ วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบปล่อยเรือ
ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ โดยต้องระบุรายละเอียด
ของสินค้าทั้งหมดที่บรรทุกลงเรือที่ขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก ชื่อผู้ส่งออก ชนิด ปริมาณ
และน้ำหนักสินค้าที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาออก ใบกำกับคอนเทนเนอร์ที่ต้องตรงกัน
แต่ปรากฏว่าใบขนสินค้าขาออกของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ไม่ตรงกับบัญชีสินค้า



/สำหรับเรือ...

สำหรับเรือ ที่ตัวแทนเรือได้รับรองและยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหลักฐานแสดง การส่งออกสินค้า ซึ่งตัวแทนเรือต้องนำไปยื่นต่อศุลกากรประเทศผู้รับสินค้าเพื่อผ่านพิธีการ ศุลกากรนำเข้าสินค้าต่อไป หากรายละเอียดที่สำแดงในใบขนสินค้าสำหรับเรือไม่ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่ตรวจสอบแล้ว ย่อมถูกหักทวงจากศุลกากรประเทศผู้รับสินค้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีการหักทวงบัญชีสินค้าสำหรับเรือในคดีนี้จากศุลกากรประเทศ ผู้รับสินค้า ประกอบกับเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขอรับ เงินชดเชยค่าภาษีอากร จึงไม่มีเหตุให้ต้องจัดทำบัญชีสินค้าสำหรับเรือให้ผิดไปจาก ความเป็นจริง อีกทั้งอาจมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรด้วย ดังนั้น บัญชีสินค้าสำหรับเรือ จึงเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้ ส่วนการรับฟัง พยานหลักฐาน เมื่อบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นเอกสารที่ยื่นให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยาน ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สำเนาที่รับรองว่าถูกต้อง ก็อ้างเป็นพยานได้ ตามข้อ ๖๖ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเชื่อว่าบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ไม่ได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริง อย่างไรก็ตาม กรณีใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้า เข้าคอนเทนเนอร์นั้น จากการตรวจสอบเอกสารบัญชีสำหรับเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งต่อศาลท้ายคำแถลง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ พบว่า ได้ระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบขนส่งสินค้าขาออกเป็น IEAU ๙๕๐๖๑๓๘ แต่บัญชีสินค้าสำหรับเรือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาพิจารณาระบุหมายเลข คอนเทนเนอร์เป็น TPHU ๔๗๔๓๐๕๗ PCIU ๔๔๐๔๘๔๔ PCIU ๒๒๕๕๖๘๒ และ PCIU ๒๒๐๓๕๔๒ มีชื่อบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นผู้ส่งออกทั้ง ๔ คอนเทนเนอร์ ดังนั้น กรณีใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ จึงน่าเชื่อว่า บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริง

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองตรวจสินค้าขาออกเกี่ยวกับการตรวจสินค้าขาออก



/เช่น...

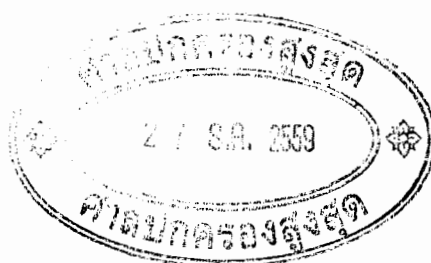
เช่น ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบขนสินค้าขาออกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจของที่จะส่งออก และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบดังกล่าว กำหนดให้นายตรวจศุลกากรหรือสารวัตรศุลกากรตรวจสินค้าตามระเบียบที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรหมวดที่ ๘ บทที่ ๕ ทั้งนี้ ก่อนที่จะบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ให้เปิดตรวจว่าเป็นตู้เปล่าจึงจะอนุญาตให้บรรจุสินค้าได้ เว้นแต่มีสินค้าที่ได้ทำการตรวจและบรรจุโดยถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว และข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ ของประมวลระเบียบเดียวกัน ได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีการตรวจปล่อยของขาออก และอัตราเปิดตรวจปกติไว้ เช่น ของที่ส่งออกครั้งหนึ่งเป็นจำนวนมาก ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งนำมาทำการตรวจปล่อยหลายเที่ยว หากผู้ส่งของออกขอผ่อนผันตรวจปล่อยบางส่วนเท่าที่ได้ขนส่งมาถึง ให้กองตรวจสินค้าขาออกใช้ดุลพินิจผ่อนผันได้อัตราการเปิดตรวจให้เปิดตรวจของแต่ละรายการตามอัตรา ดังนี้ จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๓ หีบห่อ จำนวนเกิน ๑๐๐ หีบห่อ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๕ หีบห่อ จำนวนเกิน ๕๐๐ หีบห่อ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ หีบห่อ ให้เปิดตรวจ ๗ หีบห่อ จำนวน ๑,๐๐๐ หีบห่อขึ้นไป ให้เปิดตรวจเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ พันละ ๑ หีบห่อ เศษของจำนวนพันให้คิดเป็นหนึ่งพัน ส่วนการเปิดตรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของใช้บัญชีรายการบรรจุหรือบัญชีราคาสินค้า ในกรณีที่แสดงบัญชีรายการบรรจุหีบห่อในตัวที่ผู้ส่งออกยื่นประกอบการผ่านพิธีการใบขนสินค้าฉบับนั้น ตรวจสอบกับของที่ส่งออกโดยเลือกหีบห่อเปิดตรวจตามอัตราที่กำหนดข้างต้น เมื่อเห็นว่ามีของตรงตามที่สำคัญก็ให้สลักเวลาเริ่มเปิดตรวจ ส่วนรายการตรวจให้ระบุเลขหมายหีบห่อที่เปิดตรวจว่าพอใจตามบัญชีรายการบรรจุหรือบัญชีราคาสินค้า โดยไม่ต้องรับรองจำนวนและน้ำหนัก แล้วให้สลักรายการบรรจุของเข้าคอนเทนเนอร์หรือบรรจุทุกยานพาหนะ พร้อมลงลายมือชื่อวัน เดือน ปี และเวลากำกับ เป็นต้น และข้อ ๒ ของคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ เรื่อง การตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ กำหนดว่า นายตรวจ/สารวัตรศุลกากรเมื่อตรวจสอบสินค้าถูกต้องแล้วให้ลงนามพร้อม วัน เดือน ปี ในใบกำกับคอนเทนเนอร์ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการบรรจุ เพื่อมอบให้ตัวแทนเรือรับบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ และข้อ ๓ ของคำสั่งดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อสินค้าบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ศุลกากรผู้ทำหน้าที่ประทับดวงตรา ก.ศ.ก. หรือแถบเหล็กศุลกากรและทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมการบรรจุ ประทับดวงตรา ก.ศ.ก. หรือแถบเหล็ก



ศุลกากรที่คอนเทนเนอร์ พร้อมกับระบุหมายเลขดวงตราหรือแถบเหล็ก และลงนามพร้อม วัน เดือน ปี ในใบกำกับคอนเทนเนอร์ แล้วให้นำใบกำกับคอนเทนเนอร์มอบนายตรวจ/สารวัตรศุลกากรผู้ตรวจปล่อยของเพื่อให้ดำเนินการกับใบกำกับคอนเทนเนอร์ดังนี้ ในเขตคอนเทนเนอร์ ดันฉบับมอบให้ตัวแทนเรือ สำเนาฉบับที่ ๑ ติดไว้กับใบขนสินค้า สำเนาฉบับที่ ๒ ศุลกากรผู้ประทับตรา ก.ศ.ก. นำส่งหน่วยรักษาการณ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ สำเนาฉบับที่ ๓ ให้ศุลกากรผู้รวบรวมมอบให้การทำเรือแห่งประเทศไทย จากประมวลระเบียบและคำสั่งดังกล่าว การปฏิบัติงานของนายตรวจหรือสารวัตรศุลกากร และศุลกากรในการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ และการประทับดวงตรา ก.ศ.ก. หรือแถบเหล็กที่คอนเทนเนอร์ต้องทำงานประสานและต่อเนื่องกัน

พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ตามข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๑ ข้อ ๐๘ ๐๕ ๐๕ และข้อ ๐๘ ๑๑ ๑๔ ของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และตามคำสั่งกองตรวจสินค้าขาออก ที่ ๑๓/๒๕๓๐ เรื่อง การตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้นายตรวจศุลกากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสินค้า ตรวจสินค้าทุกชนิดว่า ชื่อผู้ส่งออก ชนิด ปริมาณ และน้ำหนักของสินค้า ตรงตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกและใบกำกับคอนเทนเนอร์ หากสินค้าที่ส่งออกมีปริมาณมาก ให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจตามอัตราการเปิดตรวจ แล้วบันทึกผลการตรวจลงลายมือชื่อผู้ทำการตรวจพร้อม วัน เดือน ปี และเวลากำกับไว้ที่ใบขนสินค้าขาออก และอนุญาตให้ผู้ส่งออกบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ โดยก่อนที่จะบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ นายตรวจศุลกากรต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นคอนเทนเนอร์เปล่าจึงอนุญาตให้บรรจุได้ เว้นแต่มีสินค้าที่ได้ทำการตรวจและบรรจุโดยถูกต้องอยู่แล้ว

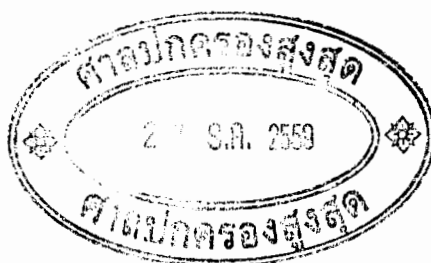
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกบางฉบับ โดยจะเลือกจากสินค้าบางรายการที่มีมูลค่าการส่งออกสูง มีการส่งออกก็บาท มีอัตราการขาดเซยสูง หรือสินค้าที่ผู้ส่งออกอยู่ในบัญชีผู้ส่งออกที่มีพฤติกรรมที่น่าจับตามอง หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่น่าสงสัย โดยอ้างว่ามีปริมาณงานมากเกินกำลังความสามารถ การให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ของสินค้าทุกรายตามใบขนสินค้าตามอัตราเปิดหีบห่อนั้น เป็นการ



/สั่งให้...

สั่งให้กระทำในสิ่งที่พ้นวิสัยที่จะปฏิบัติได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสินค้า ตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออก และใบกำกับคอนเทนเนอร์ หากสินค้าที่ส่งออกมีปริมาณมาก ให้ใช้วิธีการสุ่มตรวจตามอัตราการเปิดตรวจ การอ้างว่ามีปริมาณงานมากจึงเป็นการพ้นวิสัยที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้ ไม่อาจรับฟังได้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด ซึ่งบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวจักต้องใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามใช้ความระมัดระวัง ย่อมทราบว่าไม่มีสินค้าของบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ให้ตรวจสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้วข้างต้นแล้วว่าน่าเชื่อว่าบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริง กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำหน้าที่ตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ หรือเป็นการนำหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นที่มีการส่งออกจริงมาระบุไว้ในใบขนสินค้าขาออกรายบริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามใบขนสินค้าฉบับนี้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด เห็นว่า มูลละเมิดในคดีนี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลบังคับใช้ การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่



/พฤติการณ์...

พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด และมาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่า ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหาย ประกอบด้วยไซ้ร ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิด อย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ร ท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่า ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการกระทำละเมิดเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ตำแหน่งนายตรวจศุลกากร กับศุลการักษ์ ที่ทำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้บริษัทกานิชก้า เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กระทำการทุจริตในการส่งออก แต่จากพฤติการณ์และความร้ายแรง แห่งการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม พิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้จัดสรรอัตราค่าลงเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนายตรวจ ศุลกากรและศุลการักษ์ ในขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าให้มีจำนวนเพียงพอกับปริมาณงาน การตรวจปล่อยสินค้าที่ส่งบรรจุเข้าคอนเทนเนอร์เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายส่งเสริม การส่งออกของรัฐบาลในเวลานั้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกใช้ใบขนสินค้าขาออกฉบับมุนน้ำเงินพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยไม่มีการนำบัญชีสินค้า สำหรับเรือมาพิจารณาประกอบในการจ่ายบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งออก แต่ในชั้นการตรวจสอบว่า ผู้ส่งออกที่ยื่นคำขอนั้นได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศจริงหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับนำ บัญชีสินค้าสำหรับเรือมาใช้เปรียบเทียบกับรายการสินค้าที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาออก หากได้กำหนดให้ใช้บัญชีสินค้าสำหรับเรือมาตรวจสอบในการพิจารณาคำขอด้วยแล้ว ก็จะเป็นการป้องกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวได้ จึงถือเป็น ความบกพร่องของการดำเนินงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจหักส่วน ความรับผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนผิดด้วยได้ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการทำความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกันแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นหักส่วน



/ความบกพร่อง...

ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกกึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำละเมิด หรือร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย จึงชอบแล้ว

ในส่วนความเสียหายอีกร้อยละ ๕๐ ของการกระทำละเมิด นายตรวจศุลกากร และศุลกากรักษ์ต้องรับผิดชอบ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะนายตรวจศุลกากร ส่วนศุลกากรักษ์มีหน้าที่ช่วยเหลือนายตรวจศุลกากรในการตรวจและควบคุมการบรรจุสินค้า ต่อจากนั้นก็เป็นที่ของศุลกากรักษ์โดยตรง ทำหน้าที่ประทับดวงตรา กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์การกระทำละเมิดของนายตรวจศุลกากรและศุลกากรักษ์มิได้ร่วมกันทำละเมิดแต่อย่างใด และตามพฤติการณ์เห็นว่า นายตรวจศุลกากรมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า จึงเป็นผู้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า เพื่อความยุติธรรม จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะนายตรวจศุลกากรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๗๐ ส่วนศุลกากรักษ์ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๓๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่เหลือจากการหักส่วนความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (๑) ในกรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายโสภณ รัตนหาญเวทย์ ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๗๙,๒๓๖.๐๒ บาท (๒) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายฉลาด อยู่ยืน ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๓๙,๖๐๐.๑๖ บาท (๓) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายสุวิทย์ สุรัตน์กุล ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๓๒,๗๘๕.๐๓ บาท และ (๔) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายวิทยา ประจวบเหมาะ ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๓,๙๔๓.๕๙ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๕๕,๕๖๔.๘๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (๑) ในกรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายวิชัย ศรีประเสริฐการคำ ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๘,๖๐๔.๔๕ บาท (๒) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายประดิษฐ์ชัย จันทวงศ์แก้ว ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๔,๓๐๙.๐๗ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๒,๙๑๓.๕๒ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนายสุขุม แดงประไพ ศุลกากรักษ์ รับผิดชอบจำนวน ๓๕,๑๑๑.๗๖ บาท



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ (๑) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายโสภณ รัตนหาญเวชย์ สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๑๑๓,๑๙๔.๓๒ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายฉลาด อยู่ยืน สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๕๖,๕๗๑.๖๖ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุวิป สุรัตนกุล สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๔๖,๘๓๕.๗๗ บาท และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิทยา ประจวบเหมาะ สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๕,๖๓๓.๗๑ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าว (๒) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายวิชัย ศรีประเสริฐการคำ สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๑๒,๒๙๒.๐๗ บาท และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายประดิษฐ์ชัย จันวงศ์แก้ว สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๖,๑๕๕.๘๑ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าว (๓) เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายมงคล (นรเศรษฐ์) สวยวิเศษ ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๑๕ ๒๐๙๗ ๐๔๐๗ เป็นเงิน ๓๔,๓๒๑.๖๗ บาท ทั้งหมด และเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายสุขุม แดงประไพ สุกลางรักษ์ เกินกว่า ๕๐,๑๕๙.๖๗ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๙๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๕๕,๕๖๔.๘๐ บาท เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๑๒,๙๑๓.๕๒ บาท และเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๓๕,๑๑๑.๗๖ บาท นับแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการชดใช้เงินคืน



/หรือสามารถ...

หรือสามารถบังคับชำระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในกรณีนี้เป็นเงินจำนวนเท่าใดให้นำเงินนั้นหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณฤณ
ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายจิรศักดิ์ จิรวดี

